

0001126-03.2017.8.26.0451

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Crimes Previstos na Legislação Extravagante

Magistrado: Ana Claudia Madeira de Oliveira

Comarca: Piracicaba

Foro: Foro de Piracicaba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/01/2022

... na loja, como Thais e Gustavo. Afirmou ter passagens por tráfico de drogas e duas receptações de veículos. Contou que, quando ele e Magno saíram da empresa, receberam de Fábio um veículo BMW, avaliado na quantia de R\$100.000,00, que pertencia a um cliente da HI Imports. Disse que pretendiam vender o automóvel e que parte do dinheiro da venda seria destinada a eles, como forma de pagamento ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

Foro de Piracicaba

1ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos, 55, Piracicaba-SP - cep 13419-100

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

0001126-03.2017.8.26.0451 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0001126-03.2017.8.26.0451

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes Previstos na Legislação Extravagante

Documento de Origem:

Inquérito Policial - IP 825/2016 - 6º Distrito Policial de Piracicaba

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Peterson Roberto Carvalho e outros

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Claudia Madeira de Oliveira

Vistos,

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO denunciou MAGNO JOSÉ DOS ANJOS JÚNIOR, WESLEI FRANCISMAR DE ABREU, IZAIAS ANTONIO TUDELLA, vulgo "Negão", ODILON APARECIDO NASCIMENTO e EDMAR NEVES DIAS, qualificados nos autos, como incurso no artigo 2º, caput, da Lei nº 12.850/13 e PETERSON ROBERTO CARVALHO e SAMUEL FRANCISCO LOPES PASSOS, igualmente qualificados nos autos, como incurso no artigo 2º, §3º, da Lei nº 12.850/13, porque, segundo a denúncia, no período compreendido entre 11 de outubro de 2016 e 20 de dezembro de 2016, nesta cidade e comarca de Piracicaba, associaram-se entre si e integraram organização criminosa com o fim de cometerem crimes.

Narra a denúncia que, em meados de outubro de 2016, os acusados, agindo em conluio,

estabeleceram nesta comarca uma loja de revenda de veículos de luxo (denominada HI Imports), utilizada como fachada para o esquema fraudulento que passariam a perpetrar.

Segundo a denúncia, a principal forma de agir dos acusados era a seguinte: captadores da HI Imports (pessoa designada para entrar em contato com a vítima) acessavam sites de anúncio de veículos na internet (geralmente Webmotors), localizavam o carro que era de interesse e contatavam a vítima (por e-mail ou telefone), informando-a falsamente de que tinham um comprador para seu bem. Todavia, para que o negócio pudesse ser efetivado, ela deveria levar o carro até a loja. Lá, um integrante da organização, não necessariamente o que havia telefonado, dizia que o veículo tinha que permanecer na loja e, com o intuito de dar credibilidade à fraude e ludibriar mais ainda a vítima, convencia-a a assinar um contrato de intermediação (popularmente conhecido como “contrato de venda em consignação”). Assim, a vítima de boa-fé aguardava a venda do bem para receber o dinheiro e assinar o recibo de venda, transferindo-o efetivamente para o novo proprietário. Depois que o carro estava na posse dos fraudadores, um vendedor o negociava com terceira pessoa, que estava geralmente de boa-fé e acreditava na procedência do negócio jurídico. Deste modo, o terceiro-comprador pagava a HI Imports e se apossava do carro, aguardando o repasse do dinheiro ao proprietário para que de fato se concretizasse a venda com a assinatura e entrega do recibo de venda. Ocorre que a vítima (vendedora), na grande maioria dos casos, não recebia qualquer retorno monetário pela venda, e o terceiro (comprador) não tinha a real propriedade do bem adquirido, visto que não recebia o DUT (Documento Único de Transferência). Os fraudadores, por sua vez, ficavam com o dinheiro do negócio. Em algumas oportunidades, os acusados entregavam para as vítimas (vendedores) carros de outras vítimas como forma de pagamento, ou até pagavam parte do valor do bem. Em outras, simplesmente sumiam com o veículo. Em determinadas situações, os réus variavam a forma de abordagem das vítimas, proprietárias de automóveis, e de ludibriá-las, mas sempre com a intenção de obter vantagem indevida consistente no valor integral ou parcial do automóvel que estava à venda. Entretanto, em todos os casos, eles atuavam com a intenção de obterem para si vantagem indevida em detrimento dos proprietários dos veículos, fazendo do arduo negócio meio lucrativo de vida.

Narra a denúncia que, com intenção exclusiva de cometerem crimes de estelionato, Peterson e Samuel inscreveram a empresa HI Performance Comércio Assessoria e Importação de Veículos Ltda (nome fantasia HI Imports Premium) na JUCESP aos 13 de junho de 2016, com sede na Av. Dr. Cássio Pascoal Padovani n. 1320, Morumbi, nesta cidade de Piracicaba. Ambos eram sócios-administradores da empresa. Em determinadas ocasiões eles se retiraram do quadro societário (ficha cadastral JUCESP a fls. 1161/1162 e contrato social fls. 991/995), todavia com a intenção deliberada de ludibriarem seus credores, pois continuavam, de fato, como administradores da pessoa jurídica, sendo os mentores intelectuais do esquema da organização criminosa e atuando na chefia do negócio escuso. Eram eles que comandavam os demais e indicavam como seriam praticadas as fraudes. Geralmente entravam em contato com as vítimas posteriormente à captação efetuada pelos demais membros. Eram habilidosos para enganarem as vítimas sobre a suposta credibilidade/idoneidade da empresa e, via de regra, assinavam os contratos entre a HI Imports e referidas pessoas.

Prossegue a denúncia que Magno, Weslei, Izaias e Edmar atuavam na venda de automóveis. Assim agindo, ficavam na loja e atendiam pessoas interessadas em comprarem veículos. Cabia a eles enganarem referidas pessoas a fim de convencê-las a adquirir automóveis de pessoas que haviam deixado em consignação. Eles já sabiam previamente que os valores pagos por referidos automóveis não seriam repassados aos proprietários dos veículos e que os adquirentes dificilmente conseguiriam transferir o automóvel para seus nomes, porque os documentos de transferência (DUT) estavam na posse dos proprietários dos automóveis.

Além disso, Magno, Izaias e Edmar identificavam-se como sendo representantes da empresa e, em 02.12.2016, Izaias passou a integrar o quadro societário da empresa no lugar de Peterson (fls. 1161/1163). Com tais condutas, os acusados visavam confundir as vítimas, visto que alegavam que eram investidores e que iriam solucionar todos os problemas logo. Assim, conseguiam tempo para a quadrilha revender os veículos para terceiros, geralmente pessoas de boa-fé, e se apropriarem do dinheiro.

Narra, ainda, a denúncia que Weslei, além de atuar como vendedor, agia também como captador, juntamente com Magno. Esses acusados, ao lado de outras pessoas que também atuavam como captadores e que desconheciam a fraude, acessavam sites de anúncio de veículos na internet (geralmente Webmotors), localizavam o carro que era de interesse e contatavam a vítima (por e-mail ou telefone), informando-a falsamente de que tinham um comprador para seu bem e pediam para levar o carro até a loja para que o negócio fosse concretizado. Lá, um funcionário do estabelecimento, não necessariamente um deles, dizia que o veículo tinha que permanecer na loja e, com o intuito de dar credibilidade à fraude e ludibriar mais ainda a vítima, convenciam-na a assinar um “contrato de venda em consignação”. Deste modo, a vítima de boa-fé aguardava a venda do bem para receber o dinheiro e assinar o recibo de venda, transferindo-o efetivamente para o novo proprietário.

Relata a denúncia que Magno e Weslei foram presos em flagrante aos 19 de dezembro de 2016 em Barueri tentando negociar um veículo (cf. sentença de fls. 1550/1558).

Narra, também, que Odilon era advogado, mas participava ativamente das fraudes. Ele atuava em diversas frentes. Em determinadas situações, identificava-se como o advogado da HI Imports, atendia as vítimas que imaginavam ter caído em um golpe e demandavam seus veículos ou o dinheiro. Cabia a ele ludibriá-las, argumentando que tudo seria resolvido. Ora ele alegava que os valores seriam pagos no futuro, ora informava que a empresa se encontrava fechada para balanço patrimonial, ora dizia que haviam ingressado novos sócios na empresa que solucionar a questão. Ele sabia a todo tempo que as vítimas não seriam ressarcidas e sua intenção era sempre de ganhar tempo para que seus comparsas conseguissem vender a terceiros os automóveis das vítimas para se apropriarem do dinheiro. Em outras situações, ele se apresentava como sócio da empresa e atuava tentando ludibriar as vítimas, argumentando que os débitos seriam honrados e tentava renegociar as dívidas. Já em outras situações ele atuava juntamente com outros membros da organização coagindo algumas vítimas a entregarem documentos dos veículos que já haviam sido vendidos a terceiros, sem repasse do dinheiro a elas. Finalmente, em outras ocasiões Odilon se identificava em delegacias em razão de bloqueios de veículos solicitados por vítimas. Ele alegava arditosamente que era defensor do terceiro de boa-fé, que seu suposto cliente teria comprado automóvel da empresa HI Imports sem saber de qualquer irregularidade e solicitava a liberação/desbloqueio do automóvel. Em conseguindo a liberação, Odilon imediatamente passava o veículo para outros comparsas para que fosse vendido.

Ressalta a denúncia que todos os réus tinham pleno conhecimento das condutas dos demais e que, às vezes, dependendo da situação, trocavam de posição entre eles, sempre com a intenção de cooperação mútua para ludibriar as vítimas, e, assim, obter vantagem indevida. Eles atuaram em conluio ludibriando dezenas de consumidores de boa-fé de agosto a dezembro de 2016.

A denúncia ainda descreve alguns crimes, aduzindo terem sido praticados pelos acusados e afirmando que ilustram a forma de agir da organização criminoso:

1) fls. 185/187: Elza Lucia da Silva disse que em novembro de 2016 anunciou o seu veículo, um Audi A4, de placas FEP-8412, no site Webmotors, e, no final do mês, foi contatada por uma pessoa que se identificou como Diego, o qual lhe disse que teria um comprador para o carro. No dia 02.12.2016, Elza levou o carro até a empresa e o

deixou aos cuidados de Diego e Cardoso, os quais lhe informaram que a venda estava certa para o dia 10.12.2016, razão pela qual seria depositada em sua conta bancária a importância de R\$ 86.000,00. Todavia, no dia 08.12.2016, Cardoso telefonou para Elza e disse que o comprador do bem não poderia pagá-la à vista, mas a HI Imports se comprometia a adimpli-la em três parcelas, com vencimento inicial para 20.12.2016. Depois de concordar com a proposta e assinar o contrato de compra e venda, entregou para Cardoso o recibo de venda, o manual e a chave reserva, mas asseverou que somente assinaria o respectivo recibo depois de efetuado o pagamento por completo. Ademais, como o carro estava “legalmente” em nome de Sauane Cristina Caetano, que é sua nora e que na data dos fatos estava na cidade de Santos, Cardoso disse que não poderia esperar até que ela retornasse do litoral, sugerindo, então, que um representante da empresa fosse até o local, e colhesse a assinatura de Sauane, a fim de efetivar a venda do bem. No dia 14.12.2016, a nora de Elza foi até o cartório da cidade de Santos, e lá se encontrou com um indivíduo que se identificou como Antonio (Izaias), representante da HI Imports, o qual fez com que ela assinasse o recibo de venda do carro sem saber. Por fim, Elza disse que em 17.12.2016 ficou sabendo, através da internet, que a HI Imports havia aplicado um golpe num indefinido número de pessoas, e que ela era uma destas.

2) fls. 163/164 (B.O.): Richard Rocha Piazza contou que, no final do mês de novembro de 2016, recebeu um telefonema de uma pessoa que se identificou como Jemerson e disse que era captador de veículos da HI Imports, frisando que tinha um comprador para o seu carro, um Citroen C4 Pallas, de placas FHD-0996 - Piracicaba/SP, o qual estava anunciado no site Webmotors desde o início de 2016. Em 02.12.2016 levou o carro até a loja para que este fosse vendido. No dia 21.12.2016, depois de não receber nenhum retorno da empresa, dirigiu-se até lá, encontrando-a fechada, momento em que telefonou para Edmar, outra pessoa que se dizia representante da empresa, sendo por ele informado que os veículos haviam sido apreendidos pela Receita Federal, mas que no dia 23.12.2016 estaria tudo normalizado. Depois desta data, não mais foi atendido.

3) fls. 499/500: Ramon Aparecido Agnani disse que é proprietário do veículo Range Rover Evoque, de placas ACU-0812 - Valinhos/SP. No dia 18.09.2016 anunciou o bem no site WebMotors, sendo contatado, pouco tempo depois, por Sidney e Magno, que se disseram representantes da HI Imports, e que tinham interesse em adquiri-lo. Em 29.11.2016 formalizou contrato de compra e venda em consignação com a referida pessoa jurídica, ficando estabelecido que, após o prazo de vinte dias, por volta do dia 19.12.2016, em não havendo negociação, o carro seria para ele devolvido. Nesta data final, recebeu um telefonema de um possível comprador, que se identificou como Murilo e que buscava informações sobre o veículo. Como o contrato havia se encerrado, mas ainda não tinha recebido qualquer retorno por parte da empresa, telefonou para os representantes Magno e Sidney, porém, não foi atendido por qualquer deles. De mesmo modo no dia seguinte. Estranhando tal comportamento, no dia 21.12.2016 se dirigiu até a sede do estabelecimento e o encontrou fechado e sem veículos em seu interior.

4) fls. 606: Rene Dahmen Viola contou que é proprietário do veículo Toyota Hilux SW4, de placas FSM-9801 - Conchal/SP, e que, no dia 12.12.2016, recebeu a ligação de uma pessoa que se identificou como Jemerson, o qual era funcionário da empresa HI Imports e que teria um comprador para o seu carro. Na mesma data, efetuou um contrato de compra e venda com a mencionada pessoa jurídica, no qual se estabeleceu que o bem seria vendido pelo valor de R\$ 157.500,00. Como não recebeu qualquer valor referente à venda, compareceu até a loja, mas a encontrou fechada.

5) fls. 622/623 (B.O.): Thalles Agra de Freitas Oliveira contou que é proprietário do veículo BMW Z4, de placas BMW-9573 - São Paulo/SP, e que, em 11.11.2016, recebeu um telefonema de uma pessoa que se identificou como Erica, funcionária da HI Imports, e que teria um comprador para o seu veículo. Levou, então, o carro até o estabelecimento da HI e, no dia 25.11.2016, assinou um contrato de compra e venda

com a empresa, bem como o recibo de venda do bem, comprometendo-se a pessoa jurídica a pagar a importância de R\$ 135.000,00. Entretanto, não recebeu qualquer valor referente à venda.

6) fls. 792/793: Plínio Amaro Martins Palmeira declarou que, no dia 06.12.2016, recebeu a ligação de uma pessoa que se identificou como Fernanda, funcionária da loja HI Imports, dizendo que tinha um comprador para o seu veículo, um VW/Jetta, de placas EZK-6712. Interessado na proposta, o ofendido se dirigiu até o estabelecimento e acordou que somente retiraria o gravame que incidia sobre o bem depois do pagamento de R\$ 53.000,00. Ademais, consignou que, se em cinco dias não desse certo, retornaria para buscar o bem. Decorrido o prazo, retornou à loja, mas não mais o encontrou.

7) fls. 806/807 (B.O.) e 815: Ariovaldo Tuzin Junior relatou que anunciou à venda seu veículo, um Mercedes-Benz C 250, de placas EWI-2828 - Piracicaba/SP, no site Webmotors, tendo sido contatado pela HI Imports. Após as tratativas de que iriam tirar fotos do carro, no dia 12.12.2016, levou-o até o local, deixando-o com uma pessoa que se identificou como Diego, estabelecendo-se que o bem seria devolvido no final de semana. Dias depois, telefonou para a loja, mas não foi atendido, sendo que, no dia 19.12.2016, foi até a empresa, encontrando-a fechada.

8) fls. 818/819 (B.O.) e 828: Leandro Augusto Ponchio declarou que anunciou sua motocicleta Harley Davidson, de placa FIE-4093 - Piracicaba/SP, e sua caminhoneta Toyota Hilux, de placas ORB-2020 - Piracicaba/SP, no site Webmotors. Pouco tempo depois, foi contatado por funcionários da HI Imports, os quais lhe ofertaram um "contrato de consignação", o que por ele foi aceito. No dia 07.12.2016 levou o automóvel e, 10.12.2016, a motocicleta. Entretanto, passados alguns dias, Leandro recebeu uma ligação e uma mensagem de Tais, que é ex-funcionária da empresa, dizendo-lhe que havia caído em um golpe, e que, no dia 17.12.2016, os donos do estabelecimento fecharam a loja e sumiram com todos os carros.

9) fls. 905/906 (B.O.) e 1021: Ricardo de Almeida informou que anunciou seu veículo, um Dodge Journey, de placas FSK-5170 - Santana de Parnaíba/SP, no site Webmotors, sendo contatado por duas pessoas que se identificaram como Peterson Roberto Carvalho e Samuel Francisco Lopes, funcionários da supracitada loja. Após as tratativas, levou o carro até eles, sob a alegação de que havia um cliente interessado. Após dez dias, Peterson disse que a empresa ficaria com o bem, acordando-se que lhe pagariam R\$ 78.000,00. Por pressão de Peterson e Samuel, assinou o recibo de venda do automóvel, mesmo tendo recebido apenas parte do valor. Pouco tempo depois, como ainda não tinha recebido o restante do pagamento, entrou em contato com a HI Imports, sendo atendido por pessoas que se identificaram como Izaías Antonio Tudela, Edmar Neves e Odilon Aparecido Nascimento, porém nenhum deles quitou o valor restante.

10) fls. 948/949 (B.O.) e 958: Felipe Casale contou que anunciou o veículo de propriedade de sua mãe, um VW/Amarok, de placas NSD-6829 - Três Lagoas/MS, no site Webmotors, tendo sido contatado por Diego e Cardoso, que se identificaram como representantes da HI Imports, alegando que havia pessoas interessadas em comprar o bem. Assim, levou o carro até a loja. No dia 22.12.2016, depois de não receber qualquer resposta acerca de eventual venda do automóvel, resolveu ir até lá, mas encontrou o estabelecimento fechado.

11) fls. 1206/1207: Celso Jorge Caldas Maurício Júnior afirmou que, no dia 21.11.2016, foi contatado por uma funcionária do estabelecimento comercial denominado HI Imports, que se identificou como Thais, informando-lhe que a empresa tinha interesse em comprar seu veículo, um Honda Civic LXS, de placas FXR-3877 - Araras/SP. Compareceu, então, na loja e firmou um contrato de compra e venda em consignação, tendo como objeto seu veículo. Todavia, decorridos quinze dias do negócio jurídico sem obter qualquer resposta, resolveu voltar à loja, encontrando-a

fechada e vazia.

12) fls. 1220: Salvio Costa Junior declarou que, no dia 09.12.2016, negociava o veículo de sua propriedade, um BMW X3, de placas MSJ-0003 - Boa Esperança/MG, foi até a loja HI Imports, onde lhe propuseram a compra do automóvel e, como parte do pagamento, a entrega de outro carro. Entretanto, antes de ser formalizado o negócio, a HI sumiu com seu carro.

13) fls. 122/124 (B.O.) e fls. 118: Gregori Patrick da Silva noticiou que vendeu para a pessoa jurídica HI Imports, no dia 20.12.2016, um Jeep Renegade, placas FIJ-4443/Rio Claro - SP, pelo valor de R\$ 75.000,00, dos quais nada recebeu.

14) fls. 610/611: Bruno Azenha Tonheta relatou que, no dia 23.11.2016 deixou no estabelecimento comercial HI Imports seu veículo, um Mercedes-Benz C180 Turbo, de placas LLY-5455 - Rio de Janeiro/RJ, para que fosse vendido. No dia 20.12.2016, esteve na loja para receber a importância de R\$ 86.000,00, relativa ao negócio jurídico, mas a encontrou fechada.

15) fls. 735/737 (B.O.): Maria Isabel Buldrini Padovani contou que vendeu seu veículo, um Mini Cooper, para a HI Imports, porém não recebeu qualquer valor pelo negócio.

16) fls. 747/748 (B.O.) e 1009: Caio Henrique Quatrini da Silva declarou que, em 02.12.2016, deixou seu veículo, um BMW 320i, de placas BMW-6618 - Guararapes/SP, em consignação na loja HI Imports. No dia 21.12.2016, todavia, recebeu uma mensagem, via WhatsApp, de uma pessoa que se identificou como "Neto", dizendo que havia comprado seu carro e informando-lhe que ambos caído num golpe da referida pessoa jurídica.

17) fls. 889/890 (B.O.) e 984/985: Marcelo Bartilotti Pinto de Oliveira noticiou que, no dia 23.11.2016, vendeu seu veículo, um BMW 320I, de placas FTU-2448 - Piracicaba/SP, para a HI Imports, estabelecendo-se que seria paga a quantia de R\$ 90.000,00 pelo bem, da qual nada recebeu.

18) fls. 1078/1079 (B.O.): Carlos Alberto Calvi Abud informou que no dia 05.07.2016 deixou na sede da pessoa jurídica, a fim de que fossem vendidos, três veículos de sua propriedade, quais sejam: um Audi A3, de placas FSI-0504 - São Paulo/SP; um Mercedes-Benz C 250, de placas EZS-7928 - São Paulo/SP; e um Kia Mohave, de placas EJI-1502 - São Paulo/SP. Depois de assinar o recibo de venda dos carros, recebeu como pagamento, seis cheques. Todavia, ao serem apresentados ao banco, retornaram por falta de fundos, sendo que não mais conseguiu contato com ninguém que respondesse pela empresa.

19) fls. 133/134 B.O. e 160: André Ricardo da Silva Lopes contou que também foi vítima de um estelionato (RDO 14154/2016 - Rio Claro/SP) no dia 17.12.2016, praticado pela HI Imports. Disse que vendeu um Audi A4 TFSI, placas KZP-8363/Rio Claro, pelo valor de R\$ 85.000,00, dos quais recebeu apenas 30.000,00.

20) fls. 795/796 (B.O.) e 1031: Clowis Gobbi Junior noticiou que vendeu seu veículo, um Audi TT, de placas FEL-2654 - Santo Antonio de Posse/SP, para HI Imports, pelo valor de R\$ 110.000,00, dos quais recebeu apenas R\$ 34.600,00.

21) fls. 615/616 (B.O.) e 617: Sergio Ricardo Martins de Oliveira contou que no dia 24.08.2016 vendeu seu veículo, um Audi A4, de placas ETA-9185 - Piracicaba - SP, para HI Imports, pelo valor de R\$ 65.000,00, todavia, recebeu apenas parte do valor acordado (R\$ 36.000,00).

22) fls. 651/652 (B.O.) e 653: Daniel Rhormens noticiou que, no dia 15.10.2016, vendeu seu veículo, uma Range Rover Evoque, de placas FZX-7398 - Jundiaí/SP, para a

HI Imports, por R\$ 225.000,00, dos quais recebeu R\$ 125.000,00 e um veículo Jaguar XF Luxury, de placas KY0-3188 - São Caetano do Sul/SP, como parte do pagamento, o qual deixou na loja para que fosse revendido. Entretanto, no dia 19.12.2016, foi até a loja e a encontrou fechada.

23) fls. 664/665 (B.O.), 666 e 836/837: Fernando Carlos Kruppa noticiou que, no dia 03.10.2016, vendeu seu veículo, uma Range Rover Evoque, de placas FNC-3390, para a HI Imports, pelo valor de R\$ 150.000,00, do qual recebeu apenas R\$ 10.000,00.

24) fls. 678/680 (B.O.): Luciano Andre Giolo contou que, em outubro de 2016, vendeu seu veículo, um BMW 116i, de placas BMW-7561 - São Paulo/SP, para a HI Imports, por R\$ 75.000,00. Entretanto, recebeu somente parte do pagamento.

25) fls. 682/683 (B.O.): Marcia Cristina Forti noticiou que deixou seu veículo, uma L200 Triton, de placas FOD-1850, para ser vendido na HI Imports. Porém, do negócio jurídico recebeu apenas parte do valor, qual seja, R\$ 26.000,00.

26) fls. 843/844 (B.O.): Karina Cordeiro contou que, no dia 08.09.2016, vendeu o seu veículo, um BMW 320i, de placas FFT-9373 - Ribeirão Preto/SP, para HI Imports, representada pela pessoa de Samuel Francisco Lopes Passos, por R\$ 82.500,00. Entretanto, recebeu apenas parte do valor acordado (cerca de R\$ 27.500,00). Compareceu à loja no dia 30.11.2016, sendo atendida por Izaías Antonio Tudella, que se identificou como novo proprietário do estabelecimento comercial e entregou para ela, como parte do pagamento faltante, um veículo VW/Jetta, de placas EZK-6712, ficando estabelecido que o documento do bem seria entregue no dia 19.12.2016. Entretanto, ao voltar para buscá-lo, encontrou o estabelecimento fechado. Assim, contactou Odilon, que se dizia advogado da loja, o qual lhe disse que a loja estava fechada para balanço e que o documento seria entregue no dia 20.12.2016, o que não aconteceu.

27) fls. 936/937 (B.O.): Luciano Pazzini Prado noticiou que, no dia 27.11.2016, foi até a HI Imports e deixou seu veículo, um VW/Amarok, de placas FKV-2496 Itapevi/SP, para que fosse vendido por R\$ 75.000,00. Após o negócio jurídico, recebeu apenas R\$ 15.000,00.

28) fls. 1096/1098(B.O.): Alexandre Marino Viana Correia informou que, no dia 26.11.2016, vendeu o veículo que era de propriedade de sua mãe, um Audi A3, de placas FSS-7725 - Piracicaba/SP, para a sobredita pessoa jurídica, representada, no ato, por pessoa que se identificou como Samuel Francisco Lopes Passos. Entretanto, do valor total estipulado de R\$ 85.000,00, recebeu apenas R\$ 5.000,00.

29) fls. 1138/1139 (B.O.): Filipe de Assis Cernevalle contou que, no dia 29.07.2016, vendeu seu automóvel, um Audi A3, de placas EVV-2551 - Limeira/SP, para pessoa jurídica HI Imports pelo valor de R\$ 85.500,00, sendo que recebeu R\$ 35.500,00, apenas.

30) fls. 1183/1185 (B.O.): Diogo Cecatto Cunha informou que, no dia 06.11.2016, foi até a loja HI Imports e realizou um contrato de compra e venda em consignação, tendo por objeto seu veículo, um Mitsubishi Pajero Dakar, 0497 - Jaú/SP, pelo valor de R\$ 105.000,00. Para tanto, Samuel Francisco Lopes Passos, representante da empresa, deu-lhe um cheque no valor de R\$ 15.377,00, que foi devolvido pelo banco por falta de fundos. Após, deixou para que fosse vendida, também, uma motocicleta JTA Suzuki GSX, de placa FRB-0497, por R\$ 54.000,00, ficando estabelecido que a empresa pagaria R\$ 27.000,00 no dia 10.12.2017. Todavia, o prazo se esvaiu e não recebeu qualquer quantia.

31) fls. 1199/1200 (B.O.): Antenor Soares de Avellar Filho noticiou que, no dia 14.07.2016, vendeu seu veículo, um Range Rover Evoque, de placas FRT-4828 - São Paulo/SP, para a HI Imports pelo valor de R\$ 135.000,00. Entretanto, recebeu apenas

R\$ 45.000,00.

Conclui a denúncia que, agindo dessa forma, os acusados associaram-se entre si e integraram organização criminosa com o fim de cometerem delitos de estelionato.

A denúncia foi recebida em 24/10/2018 (fls. 1642/1644).

Os réus foram citados (fls. 1760 - Odilon, fls. 1890 - Izaías, fls. 1893- Samuel, fls. 1922 - Weslei, fls. 2022 - Peterson e fls. 2131 - Magno).

Defesas preliminares apresentadas às fls. 1881/ 1884 (Odilon), 1953/1995 (Samuel), 2083/2084 (Peterson), 2086/2088 (Weslei e Izaías) e 2197/2198 (Magno).

Após, foi mantido o recebimento da denúncia em relação aos réus Peterson, Samuel, Izaías, Weslei, Odilon e Magno (fls. 2209/2212).

O processo foi suspenso nos termos do artigo 366, do CPP, com antecipação de provas, em relação ao réu Edmar, o qual não foi localizado e não constituiu advogado (fls. 2177 e 2199). Posteriormente localizado, Edmar foi citado pessoalmente (fls. 3707), tendo sido revogada a suspensão, conforme decisão de fls. 3745. Defesa prévia apresentada às fls. 3757/3767.

Após, foi mantido o recebimento da denúncia em relação ao réu Edmar (fls. 3780).

Durante a instrução foram ouvidas onze vítimas e quatro testemunhas arroladas em comum pela acusação e defesa dos réus Peterson, Izaías, Weslei, Odilon e Magno, além de sete testemunhas arroladas pela defesa do réu Samuel. Ao final, os réus foram interrogados (Peterson e Odilon - fls. 3537; Samuel, Weslei e Magno - fls. 3495; Izaías e Edmar - fls. 3958).

Superada a fase de requerimentos de diligências, em alegações finais, o Ministério Público pediu a procedência da denúncia, com a condenação dos réus, alegando estarem comprovadas autoria e materialidade do crime que lhes foi imputado na denúncia (fls. 3975/4027).

A Defesa do réu Magno requereu a absolvição, por insuficiência probatória (fls. 4031/4039).

A Defesa do réu Magno também pleiteou a absolvição, por falta de provas e, em caso de condenação, o afastamento da majorante do artigo 2º, parágrafo 3º, da Lei 12.850/13, a aplicação da detração de que trata o artigo 387, parágrafo 2º, do CP e a substituição da pena corporal por restritiva de direitos e multa (fls. 4040/4056).

A Defesa do réu Peterson pediu a absolvição, por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a aplicação de pena mínima, da detração de que trata o artigo 387, parágrafo 2º, do CP, a substituição da pena corporal por restritiva de direitos e multa e o direito de recorrer em liberdade (fls. 4057/4078).

A Defesa do réu Odilon pugnou pelo decreto absolutório, por insuficiência probatória de que agiu com dolo do crime em comento, alegando que sua atuação se restringiu ao exercício da advocacia (fls. 4083/4093).

Por fim, a Defesa dos réus Weslei, Izaías e Edmar pediu a improcedência da denúncia, por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a aplicação de penas mínimas e o direito de recorrer em liberdade (fls. 4109/4117).

É o relatório.

Decido.

Primeiramente, afasto a preliminar arguida.

Não obstante o entendimento da d. Defesa do réu Odilon, incabível o acolhimento da alegação de inépcia da denúncia.

Conforme já exposto na decisão de fls. 2209, a peça acusatória não está eivada de vício a impedir o exercício da ampla defesa.

Contrariamente, ela atende aos requisitos exigidos em lei, contendo todos os elementos previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal, descrevendo de forma clara, lógica e detalhada todas as circunstâncias e fatos criminosos imputados aos acusados, permitindo-lhes a compreensão da imputação que lhes é feita e garantindo o exercício da ampla defesa e do contraditório.

Se os fatos imputados ao réu Odilon não restaram comprovados durante a instrução probatória, como alega, isso levará à sua absolvição, mas não ao reconhecimento da inépcia da denúncia, como se pretende.

Afastada, dessa forma, a preliminar arguida, passo à análise do mérito.

A denúncia procede.

Autoria e materialidade delitiva foram comprovadas pelos seguintes elementos:

1) boletins de ocorrências de fls. 163/164, 170/171 e 172/174 (ref. à vítima Richard), fls. 806/807 e 812/814 (ref. à vítima Ariovaldo), fls. 818/820 e 823/824 (ref. à vítima Leandro), fls. 595/596 (ref. à vítima Diego de Castro), fls. 615/616 (ref. à vítima Sergio), fls. 889/890 (ref. à vítima Marcelo), fls. 1096/1098 (ref. à vítima Alexandre Marino), fls. 1389/1392 (ref. à vítima Elza), fls. 451/452 (ref. à vítima Ricardo), fls. 843/844 (ref. à vítima Karina), fls. 1183/1185 e 1313/1315 (ref. à vítima Diogo Cecatto);

2) BO de fls. 504/506, no qual o réu Odilon, representando uma vítima, requereu a liberação de um dos veículos na delegacia de polícia.

3) fotografias do estabelecimento fls. 44/45;

4) comprovante de inscrição e de situação cadastral da empresa HI-Performance Comércio, Assessoria e Importação de Veículos Ltda, de fls. 179, e ficha cadastral completa de fls. 180/182, constando todas as alterações de entrada e saída dos sócios, inclusive, dos acusados;

5) declaração da JUCESP de fls. 990, em nome do sócio proprietário Samuel Francisco Lopes Passos;

6) alteração no contrato social da empresa de fls. 991/995, indicando a data do ingresso do réu Peterson no quadro societário;

7) consulta do quadro societário da empresa de fls. 1337, constando como sócios-administradores os réus Samuel Passos e Peterson;

8) cheques sem provisão de fundos emitidos pelo réu Samuel - fls. 1087/1092 e 1334/1335;

9) comprovantes de pagamento de fls. 50 (favorecido HI Imports Premium), fls. 52 (favorecido HI Imports Premium), fls. 446 (favorecido HI Performance), 487 (favorecido HI Performance), fls. 489, 490, 491, 598, 599, 649 (favorecido HI

Imports Premium), fls. 729/731 e 734 (favorecido Peterson Roberto Carvalho), fls. 855, 865 (auto de depósito), fls. 996 (favorecido Peterson Roberto Carvalho), fls. 1049, 1160 (favorecido Peterson Roberto Carvalho), fls. 1255 (favorecido HI Imports Premium), fls. 1273 (favorecido HI Imports Premium) e fls. 1292 (favorecido Peterson Roberto Carvalho);

10) contratos de fls. 176/178 (ref. à vítima Richard), fls. 618/621 (ref. à vítima Sérgio), 845/848 (ref. à vítima Karina), 1189/1192 (ref. à vítima Diogo Cecatto), 893/897 (ref. à vítima Marcelo), 909/912 (ref. à vítima Ricardo) e fls. 142/145, 146/148, fls. 197/200, 473/476, 607/609, 612/614, 624/628, 631/633, 637/641, 645/648, 719/723, 724/728, 740/743, 751/754, 759/761, 797/800, 804/805, 832/835, 880/883, 898/901, 921/923, 924/927, 938/940, 941/944, 1010/1012, 1051/1054, 1082/1083, 1084/1086, 1140/1143, 1156/1159, 1202/1205, 1209/1211, 1226/1229, 1269/1272, 1277/1281, 1303/1305, 1327/1330, 1331/1333, 1345/1348, 1351/1355, 1393/1396, 1409/1411, 1412/1415, 1417/1419 e 1424/1427 (relacionados a outras pessoas), e de fls. 152;

11) laudo pericial realizado nas CPUs e notebooks apreendidos (fls. 969/975), constatando a existência de arquivos com contratos de intermediação de vendas de veículos, proposta para compra, contrato de compra e venda de distrato de compra de veículo, concluindo-se que a empresa mediava a venda de veículos de alto valor e, após período não determinado, não repassava a integralidade dos valores combinados com os proprietários;

12) prova oral que, a seguir, será analisada.

Vejamos:

Os acusados não foram ouvidos na fase informativa.

Interrogados em juízo (gravação), todos negaram o crime.

Peterson (gravação – prec. fls. 3537) disse que sempre atuou no ramo de compra e venda de automóveis, tendo trabalhado por oito anos na Volkswagen. Quando saiu de lá, usando o valor que recebeu da rescisão contratual, montou sua primeira empresa, a RA Veículos, a qual foi aberta no nome da sua esposa e de seu cunhado Cícero, porque havia restrição em seu nome em razão de uma dívida contraída junto ao Banco Bradesco (disse que a dívida era relacionada a um acidente de veículo com perda total e, como não possuía seguro contra acidentes, não teve como pagar o prejuízo e sofreu as consequências judiciais). Explicou que a RA funcionou por três anos, livre de processos e problemas, visto que, no período de 2010 a 2013, os bancos parcelavam as compras de carros por 60 meses, sem entrada, de modo que tinha muito cliente interessado nesse tipo de negócio. No entanto, em 2013, em razão de grande inadimplência nos pagamentos, os bancos passaram a exigir 30% de entrada e quitação da dívida em 40 meses. Com isso, a RA teve uma queda nas vendas e passou a parcelar o pagamento da entrada para viabilizar as vendas aos clientes, o que lhe causou um rombo financeiro. Assim, sofreu a primeira ação penal de estelionato, relacionado aos negócios da RA, em Guarulhos, mas acabou sendo absolvido. Posteriormente, obteve o CRECI e foi trabalhar como corretor de imóveis. Contudo, teve dificuldades nessa profissão e não conseguiu vender nenhum imóvel, o que o levou a retornar ao ramo de compra e venda de veículos. Em meados de 2016, passou a trabalhar na Euromotors, em Moema, de propriedade do Sr. Micail. Essa empresa já tinha vários problemas financeiros e dívidas com clientes e, assim, seis meses depois, também se viu envolvido em outros problemas, pois os clientes iam na delegacia e o indicavam como sendo o funcionário da loja responsável pela venda do veículo objeto da contenda, transformando-se numa “bola de neve”. Afirmou que, em meio a esses conflitos, conheceu o corréu Samuel, para o qual havia vendido um veículo Volvo e estava tendo problemas com a documentação. Percebendo a difícil situação em que se encontrava, pois mesmo sendo prejudicado, ainda se empenhava em ajudar os clientes

insatisfeitos, Samuel resolveu ajudá-lo e o convidou para serem sócios de uma loja de carros em Piracicaba. Esclareceu a Samuel, na ocasião, que não tinha capital para isso, posto que só possuía um veículo Peugeot e uma pequena reserva em dinheiro. Veio para Piracicaba almoçar com Samuel e acabou gostando da cidade. Samuel expôs que tinha dinheiro para investir e que alugaria um prédio para montar a loja, enquanto ele entraria com o trabalho, com o que acabou concordando. Assim, em 2016, abriram a empresa HI Imports Premium em Piracicaba. Como Samuel era do ramo de construção, também montaram a empresa House Premium. Decidiram abrir ainda outra empresa de paisagismo, mas só chegaram a alugar uma casa e dois galpões, num dos quais ainda pretendiam montar uma igreja evangélica. No entanto, por problemas financeiros, não conseguiram levar adiante a empresa de veículos, porque gastaram muito com construção, reformando o prédio alugado, realizando paisagismo, colocando papel de parede, ar condicionado, além de fazerem salas comerciais no prédio que antes era abandonado, gastando mais de R\$100.000,00 só com a construção do mezanino. Afirmou que, na época, já havia conseguido limpar seu nome e estavam aguardando a liberação de um empréstimo, o qual, entretanto, não foi aprovado devido a uma restrição interna que Samuel possuía na Caixa Econômica, em razão de uma empresa que ele teve no passado. Disse que realizaram a troca de Samuel como sócio proprietário para o ingresso do seu tio, João de Carvalho, na tentativa de levantarem o empréstimo, mas, mesmo assim, o banco não o liberou. Por um ano, trabalharam na HI corretamente, com livro de entrada e os pagamentos sendo feitos por Nádia. Possuíam conta na Caixa Econômica, onde todo o dinheiro das vendas de veículo que entrava era depositado, mediante TED bancária. Entretanto, após um tempo, ele e Samuel acabaram se desentendendo e desfizeram a sociedade. Como Samuel era de Piracicaba, continuou tocando a HI Imports e ele ficou com a House Premium juntamente com seu tio João. Diante de tanta reclamação e ameaças de clientes, Samuel resolveu fechar a loja de veículos e, como devia para muita gente, acabou fugindo sem pagar ninguém. Disse que, como os casos da HI estavam aparecendo até nos noticiários de televisão, em janeiro entrou em contato com Samuel para tentar resolver o problema, já que tinham alguns ativos, consistentes em veículos que estavam expostos no showroom, como uma Porshe Cayene, um Audi e um caminhão. Resolveu ir para o Guarujá, onde moravam seus familiares, inclusive seu tio João, e lá montou uma náutica, a Boutique Classic. Como aquela cidade é turística, um cliente de Piracicaba o viu lá e já passou a falar que ele também estaria aplicando golpes ali. Por esse motivo, o 4º DP de Piracicaba fez uma investigação e pediu sua prisão, fechando sua loja de uma hora para outra. Quanto à HI Imports, afirmou que não trabalhavam com consignação, mas somente com compras de veículo. Explicou que os clientes costumam anunciar veículos à venda nos sites da Webmotors e não mais vão às lojas como antes faziam. Diante disso, acessavam os sites da Webmotors, da Icarros, além de sites de venda de veículos de Piracicaba, contatavam o cliente para negociar a compra de seus automóveis à vista com 20% ou 30% do valor abaixo do mercado, ou parcelado, em até 10 vezes. Disse que tem conhecimento de que Samuel fez algumas negociações firmando contratos de intermediação, mas, alegou que isso ocorreu somente no final, próximo do mês de outubro, quando ele não atuava mais na empresa e ela já estava desestruturada. Declarou que, enquanto ele atuava na HI, a compra de carros era feita mediante parcelamento ou à vista, ou seja, não eram feitas intermediações nem consignações de veículos. Informou que a empresa foi aberta em abril ou maio de 2016 e fechou no final do mesmo ano, mas frisou que terminou a sociedade com Samuel em outubro, ocasião em que este colocou como seu sócio um amigo dele de longa data, o réu Izaias. Admitiu que, no final, Samuel lhe contou que alguns clientes ficaram sem receber a última parcela da venda de veículos e, em contrapartida, outros carros que ficaram no showroom posteriormente foram devolvidos aos clientes por intermédio da polícia. Admitiu, outrossim, que houve casos em que realizaram a venda de veículos e não repassaram os valores aos clientes proprietários, pois utilizaram o numerário para pagamento de funcionários, aluguel e demais contas. Disse que, segundo Samuel, também não realizaram a transferência de uns três ou quatro veículos que estavam consignados, os quais foram vendidos, tendo Samuel utilizado o capital, deixando os clientes no prejuízo. Alegou que ele e Samuel haviam combinado de venderem os ativos da empresa,

consistentes em um caminhão HR, uma Porshe Cayene e um Audi que estavam expostos à venda no showroom, os quais estavam quitados, no entanto, eles foram apreendidos por policiais do 4º DP, os quais também fecharam sua empresa do Guarujá. Afirmou que, com exceção de Samuel, conheceu os demais réus posteriormente, somente de nome. Quanto ao réu Odilon, acrescentou que já o conhecia, pois ele lhe prestou serviços de advocacia no processo da Euromotors. Esclareceu que, no final do ano, quando o problema da HI se agravou, pediu para que Odilon atuasse como advogado da loja e conversasse com alguns clientes/vítimas. Sobre as alterações no quadro societário da HI, explicou que só saiu no final e, que após seu tio ter ingressado como sócio com ele, houve uma nova mudança, tendo Samuel novamente retornado para a sociedade, até que, finalmente ele (o depoente) saiu e Izaías entrou no seu lugar juntamente com Samuel. Afirmou que, desde que iniciaram os trabalhos na HI, dos cem clientes com quem negociaram, somente doze sofreram prejuízos, mas isso ocorreu no final das atividades da empresa. Explicou que aqueles clientes que negociavam seus veículos com valor 30% abaixo do mercado, recebiam o pagamento à vista, enquanto que, com os clientes que exigiam o valor de mercado, eles combinavam o pagamento parcelado em 10 vezes e, posteriormente, vendiam o respectivo veículo mais barato para capitalizar a empresa. Citou o um exemplo, dizendo que, quando compravam um carro pelo valor de R\$100.000,00, efetuavam o pagamento em parcelas de R\$10.000,00, depois o vendiam por R\$90.000,00 (valor abaixo do mercado), para capitalizar a empresa. Por outro lado, compravam um carro que valia R\$100.000,00, pelo valor de R\$80.000,00 à vista, e depois o vendiam pelo valor de mercado (R\$100.000,00) e, assim, conseguiam tirar o prejuízo do outro negócio. Alegou que nunca teve intenção de aplicar golpes em clientes, tanto que as empresas estavam em seu nome e constava o endereço de sua residência, onde mora há mais de 30 anos. Afirmou que diariamente estava na empresa, onde fazia contatos com os clientes e amigos; que tinha os contratos de todos os pontos alugados, sendo que só da loja HI pagavam R\$10.000,00 de aluguel e mais R\$ 6.000,00 do outro ponto; que possuíam contabilidade de todas as transações que realizadas pela loja e pagamentos dos clientes. Por fim, registrou que teve contato com doze ou treze clientes que sofreram prejuízos, eximindo-se da responsabilidade somente em relação aos clientes que deixaram os carros em consignação e tiveram prejuízo, alegando, quanto a esses, que o negócio foi feito com Samuel.

Samuel (gravação - fls. 3495), por sua vez, afirmou ser o fundador da empresa HI Imports, a qual foi estabelecida em 01/12/2006, no Ceará, permanecendo em atividade por 180 dias. Disse que em 2015 veio para Piracicaba a trabalho, pois foi contratado para ajudar no gerenciamento de uma indústria instalada na cidade, a qual fabricava transformadores a seco e a óleo. Contudo, certo dia, ele e o proprietário dessa indústria foram para São Paulo a fim de adquirirem veículos para uso da empresa e também para uso particular dele e de sua esposa. Na loja de compra e venda de veículos, conheceu o corréu Peterson, que trabalhava como vendedor. Concluída a negociação, houve um problema com seu automóvel, mas, após intervenção de Peterson, a questão foi solucionada. Na ocasião, Peterson comentou que estava passando por dificuldades financeiras, com dificuldade para receber da loja o que ela lhe devia, devido à crise. Conversando com ele, contou-lhe que possuía uma empresa aberta em seu nome desde 2006 e que seu sonho era ingressar no ramo de compra e venda de automóveis, mas precisava de um capital inicial de R\$1.000.000,00, o qual não possuía. Disse que Peterson ficou interessado no negócio, alegou que possuía dinheiro e veio para Piracicaba conhecer a cidade. Como gostou da região, pediu que procurasse um imóvel para iniciarem o negócio. Assim, locou um imóvel para montarem a loja da HI Imports. Dois meses depois, pediu a conta na empresa em que trabalhava, recebendo, a título de indenização, R\$ 75.000,00 e um compressor avaliado em aproximadamente R\$ 15.000,00, totalizando o valor de R\$ 100.000,00. Utilizou o compressor num espaço que denominaram como "spa do carro" e, com o capital que tinham, iniciaram a compra de veículos. Percebendo que, naquele ano, as pessoas estavam com muita dificuldade para vender seus veículos em razão da crise que assolava o país, Peterson passou a adquirir os veículos dos clientes mediante pagamento parcelado, mas quando o cliente concordava

em dar desconto (exemplo: pagavam R\$ 75.000,00 por um carro que valia R\$ 90.000,00), pagavam à vista. Aduziu que, em toda compra de veículo, o cliente já transferia o documento para a empresa, com a confecção de contrato, que era registrado em cartório e tinha as firmas reconhecidas. Afirmou que, em meados de junho, Peterson ingressou no quadro societário. A empresa funcionou regularmente de março a outubro de 2016, época em que começaram a surgir dificuldades financeiras e passaram a atrasar os pagamentos das parcelas dos clientes. Uma cliente chamou a imprensa e, a partir daí, outros clientes passaram a querer seus carros de volta, desencadeando todo o problema. Alegou que a loja chegou a obter R\$ 6.000.000,00 em venda, enquanto o déficit era de apenas R\$ 600.000,00. Afirmou que, com a experiência de Peterson, ele conseguia comprar o carro à prazo e revender à vista e que esse recurso se tornou o capital de giro da empresa enquanto não era liberado o empréstimo pleiteado na Caixa Econômica a fim de tirar esse déficit. Acrescentou que eram conscientes de que não tinham como viver pagando um cliente com o dinheiro de outro e informou que a margem de lucro era pouca, uma vez que tiravam R\$ 5.000,00 de um carro, R\$ 10.000,00 de outro, e que o máximo que conseguiram tirar foi R\$ 20.000,00. Alegou que conseguiram a aprovação inicial de um crédito no valor de R\$ 2.500.000,00 na Caixa Econômica, mas ele acabou não foi aprovado, em razão de um problema com seu CPF no passado. Diante disso, fizeram uma troca no quadro societário da empresa, retirando seu nome e ingressando o tio de Peterson, mas mesmo assim não conseguiram a liberação do crédito junto à instituição financeira. Asseverou que, até esse momento, só estavam atrasando parcelas de pagamento dos clientes, mas com a reportagem na televisão contra a HI Imports, houve total perda de credibilidade e o nome da empresa foi manchado. Diante disso, Peterson desanimou e acabou se desligando da sociedade no mês de outubro. Afirmou que, antes disso, o rombo que tinham era administrável, mas, depois, alguns clientes queriam levar o carro embora, enquanto outros queriam desfazer a negociação. Aduziu que houve cliente que já havia recebido todo o valor da venda e não devolveu o dinheiro à empresa, mas sequer conseguiu passar essas informações ao seu advogado, porque a polícia invadiu sua casa e levou todos os documentos. Explicou que conhecia Izaias porque trabalharam juntos em uma fábrica de papel em Souza, denominada Nito Papeis e, como era amigo pessoal da sua família há onze anos e pessoa experiente, convidou-o para trabalhar com ele. Disse que a empresa não foi vendida para Izaias, mas ele somente ingressou no quadro societário para dar um reforço e, assim, conseguirem ganhar tempo até renegociarem essas dívidas, tendo, inclusive, contratado um escritório de advocacia da cidade de Limeira para isso. Asseverou que Izaias permaneceu por apenas trinta dias na empresa. Quanto ao advogado Odilon, disse que foi indicado por Peterson pelo fato de já ter resolvido problemas dele no passado. Explicou que Odilon auxiliou Peterson na sua tentativa de renegociar algumas dívidas da HI Imports. Informou desconhecer o fato de Odilon ter se dirigido à delegacia apresentando-se como advogado de vítima a fim de conseguir desbloqueio de veículo. Alegou que tinham dois carros pagos, sendo um deles um Porsche Cayene, que valia R\$ 330.000,00, sendo que, desse valor, deviam ao cliente somente R\$ 30.000,00. Pretendia utilizá-lo para conseguirem liquidar as pendências. Entretanto, esse carro ficou com Peterson depois da ruptura e não teve mais contato com ele. Afirmou que, após fecharem a loja, lá ficaram uns três carros que, salvo engano, eram consignados, e precisavam ser devolvidos para os respectivos donos. Informou que o advogado de Limeira, Dr. Rodrigo, foi quem os auxiliou na devolução aos clientes. Asseverou que não era prática da empresa vender carros em consignação, alegando falta de espaço para exposição na loja, mas que ocorreram uns poucos casos por insistência dos clientes. Expôs que conheceu Magno através de Izaias e que, salvo engano, ele atuou como vendedor na loja, mas teve pouco contato com ele. Aduziu que Weslei também atuou como vendedor, mas, às vezes, ambos também trabalhavam no setor de captação de veículos. Contou que Izaias montou uma equipe experiente em venda para tentar novos negócios e assim conseguirem sair da situação em que estavam. Afirmou não possuir passagens criminais. Disse ter tido contato com algumas das vítimas apontadas na denúncia, para as quais ficou devendo valores, mas alegou nada ter contra elas, bem assim contra os policiais que atuaram no caso, embora tenham arrombado a porta da sua casa desnecessariamente e levado objetos

pessoais, inclusive da sua esposa. Informou que até a presente data não conseguiu ressarcir os prejuízos causados às vítimas e reconheceu possuir uma dívida entre R\$ 600.000,00 e R\$ 700.000,00. Expôs que responde a uns 15 processos cíveis movidos pelas vítimas, os quais surgiram para a sua prisão, mas argumentou que vem trabalhando para obter condições financeiras de quitar tais dívidas. Admitiu que, mesmo após ter contraído dívidas na empresa, continuou captando e vendendo veículos. Disse ter agido dessa forma para tentar ter lucro e saldar essas dívidas. Alegou que, uns vinte dias antes da empresa ser fechada, no período entre novembro e dezembro, ficou afastado da loja tentando vender a Porsche Cayene e, enquanto isso, Izaías assumiu a administração dos negócios. Afirmou não saber Izaías gerir a loja nesse período, mas, quando percebeu, a situação já estava insustentável e o caso estava sendo noticiado na televisão. Asseverou que cuidava mais da parte gestacional da empresa, enquanto Peterson era responsável pelo setor comercial, quando ainda eram sócios. Além da HI Imports, ele e Peterson também montaram uma empresa denominada House e tinham alugado um barracão para montar uma igreja. Parte das dívidas que contraíram em nome da empresa se deram em razão de investimentos exacerbados, como a reforma da loja, visto que contavam com o empréstimo bancário que, inicialmente foi aprovado, mas não saiu. Também atribuiu os problemas em seus negócios à situação econômica do país, que teve a economia em colapso e muito desemprego, de modo que a venda de veículos que iniciou fluindo bem, de repente, estancou. Negou ter se conluiado com os demais réus com a finalidade de enriquecimento ilícito em prejuízo de terceiros, alegando que tudo não passou de um grave problema financeiro da empresa. Afirmou que antes de ser preso, em momento algum recebeu intimação ou notificação por parte da polícia civil para se explicar acerca dos fatos. Contou que, além do valor que ele ingressou como capital da empresa, Peterson também entrou com aproximadamente R\$16.000,00 em dinheiro. Explicou que, quem trouxe a modalidade de contrato que estava sendo utilizado na empresa foi o acusado Peterson, visto que ele tinha experiência nesse ramo. Disse desconhecer que Izaías tivesse uma dívida antes de ingressar no quadro societário e negou ter quitado qualquer passivo contraído por ele na época de seu ingresso na sociedade. Afirmou saber que Magno foi preso em flagrante na posse de uma BMW (não soube dizer se estava quitada ou não) e disse acreditar que foi Izaías quem a entregou para ele. Por fim, aduziu que quando chamou Izaías para ingressar na sociedade seu intuito era apenas o de ajudar na reestruturação financeira da empresa.

Magno (gravação - fls. 3495) disse que trabalhou por quase dez anos como vendedor autônomo no feirão de carros do grupo Santander, onde conheceu Fábio Cardoso. Fábio aparentava ter elevado poder aquisitivo, pois morava no bairro Alphaville. Acabaram se aproximando, alugaram uma casa e foram morar juntos. Estava em um feirão em Itapevi, quando Fábio disse que tinha encontrado um trabalho melhor, numa empresa de compra e venda de veículos, em cidade localizada no interior do Estado, onde estavam precisando de um vendedor experiente, capacitado, perfil no qual se encaixava. Alegou que, até onde sabia, o trabalho era idôneo, a empresa estava há quase um ano no mercado, com propagandas no Youtube e vários links de sites promovendo a loja no Google. Assim, ele e Fábio dirigiram-se a Piracicaba, foram ao estabelecimento da HI Imports, onde se encontraram com os corréus Peterson e Samuel, os quais se apresentaram como proprietários. Fábio alegou que fazia pouco tempo que conhecia Peterson, mas Samuel era um conhecido antigo. Explanou que, ao chegar no estabelecimento, ficou muito surpreso com a loja, pois era muito robusta, bonita, com veículos caros expostos à venda. Na época, Peterson e Samuel entraram num aplicativo de balanço do fluxo de caixa deles e lhe exibiram o valor que entrava na empresa e o valor que pagavam aos vendedores, de modo que se interessou pelo trabalho. Na ocasião, também revelaram que a empresa possuía dívidas e que dependiam da liberação de um empréstimo para quitá-las. Eles queriam um funcionário para cuidar da parte dos anúncios, da Webmotors, e acabou aceitando o emprego, registrando que não foi contratado para aplicar golpes nos clientes. Após, na mesma semana, retornou sozinho ao local, salvo engano, a fim de entender melhor a função que desempenharia e para dar início aos trabalhos. Nessa segunda vez, estavam na

loja Peterson, Samuel, Edmar, Izaias e Fábio Cardoso. Disse que fizeram uma reunião para combinar como seria o funcionamento do estabelecimento comercial. Nesta oportunidade, Samuel revelou que, em razão de dívidas que contraíram com clientes, alguns deles estavam indo até a loja para cobrá-los, o que poderia atrapalhar o financiamento que tentavam levantar. Eles acreditavam que em um mês conseguiriam pagar todas as dívidas, parte com o lucro das vendas e o restante com o dinheiro que levantariam através de empréstimo bancário, salvo engano no banco Caixa Econômica. Alegavam, ainda, que enquanto não saísse o empréstimo, não poderiam ter problemas com reclamações na loja e registros de ocorrências policiais. Diante disso, combinaram de realizar os atendimentos normalmente e com tranquilidade e informaram que iriam contratar um advogado, o réu Odilon, para solucionar os problemas relacionados às dívidas, pois não tinham intenção de fugir dos compromissos. Esclareceu que, salvo engano, o empréstimo seria dado à empresa de arquitetura que eles tinham. Disseram-lhe que precisavam segurar essas dívidas para passar o CNPJ no nome de Izaias, o qual entraria como sócio do tio de Peterson. Informou que já conhecia Izaias anteriormente, porém ele não estava na loja quando lá esteve na primeira vez. Contudo, Izaias não sabia se esse procedimento daria certo, pois havia uma restrição em seu nome devido a dívidas contraídas no valor de mais de R\$ 300.000,00, referentes a uma papelaria que ele teve. No entanto, Samuel conseguiu limpar o nome de Izaias em cinco dias. Salvo engano, foi Peterson quem passou as orientações de como seria o funcionamento da loja. Afirmou ter dito que levaria Wesley Francismar de Abreu, pessoa que trabalhava com ele no feirão, para ajudá-lo na sua nova função. Explicou que sua função na HI era a plataforma de venda, ou seja, fotografava os carros da loja e os anunciava nos sites direcionados à venda de veículos (como Webmotors, Mercado Livre e um pouco na Icarros), a fim de angariar compradores. Informou que alguns poucos clientes o contatavam pela plataforma e outros ligavam diretamente na loja. Não se recorda de ter tido contato pessoal com nenhum cliente. Expôs que, quando chegavam na loja, os clientes eram encaminhados diretamente para atendimento por Fábio e Edmar, o qual cuidava da parte financeira da empresa e também negociava com clientes sobre o parcelamento das dívidas. Fábio também fazia isso, porém, assistia mais o setor de compra de veículos que entravam na loja, além de negociar as vendas. Wesley cuidava da parte de documentação e manutenção de veículos e, embora não tivesse muita desenvoltura, ele também atuava no setor de captação de veículos. Afirmou que Peterson e Samuel permaneceram somente uns dez dias na loja enquanto lá trabalhou. Posteriormente, Izaias assumiu a loja, passando a conversar com os clientes que iam até a lá. Teve contato com Odilon, o qual compareceu algumas vezes no local, mais especificamente quando combinava com clientes para conversar e formalizar ou esclarecer alguma negociação. Relatou que os clientes estavam deixando seus veículos na loja para serem vendidos, porém, parte do dinheiro das vendas era repassado a eles e a outra parte estava sendo direcionada para pagar as dívidas antigas da empresa, mas, mesmo assim, elas só aumentavam. Admitiu que, mesmo notando que a empresa estava com dificuldade de pagar os clientes, continuaram vendendo veículos e agindo da mesma forma. Como Peterson e Samuel tinham acesso às contas da empresa, eles passaram a direcionar todo o dinheiro que entrava na caixa para o pagamento das dívidas mais antigas contraídas por eles. Perceberam, assim, que estavam trabalhando somente para pagar dívidas anteriores de Peterson e Samuel, as quais não tinham relação com os negócios que estavam fazendo. Por outro lado, o empréstimo bancário não se concretizou. Assim, ele e Wesley resolveram sair da HI quando perceberam que estavam ali somente enrolando os clientes que apareciam para reclamar seus créditos. Não ficaram na loja nem por trinta dias. Alegou que como Peterson e Samuel não estavam na loja quando decidiram deixar o trabalho, informaram-nos dessa decisão por telefone e, no período da tarde do mesmo dia, foram embora. Na sequência, Fábio e Edmar também agiram da mesma forma, e deixaram o trabalho. Afirmou que a loja tinha potencial para dar certo, mas as dívidas anteriores contraídas por Peterson e Samuel fizeram com que a situação fugisse totalmente do controle. Admitiu ter sido preso em flagrante na época, juntamente com Wesley, na cidade de Barueri, mas negou que estivessem negociando um veículo BMW-320. Explicou que, com o fechamento da loja, Fábio assumiu o financiamento de uma BMW-320, com

autorização da sua proprietária. Esclareceu que o veículo era financiado no nome da proprietária e ela concordou que ele ficasse com ele e assumissem suas parcelas no valor de mais de R\$700,00, desde que não atrasassem seus pagamentos. Disse que, como tinha um apartamento sublocado, foi receber o aluguel do sublocatário, quando Fábio ligou explicando que não tinha vaga na sua garagem para guardar a BMW-320 e que também não podia deixá-la estacionada no condomínio onde morava. Foi então que teve a ideia de dizer para Fábio deixar o veículo estacionado na frente do apartamento que ele sublocava, o que ele fez. Esclareceu que o corréu Weslei e um outro colega, o Deivid, também estavam com ele nesse momento. Disse que, na ocasião, Deivid chegou a perguntar se vendiam a BMW, mas falou para ele que aquele veículo não poderia ser vendido por ser financiado. Contudo, posse das chaves do carro, saíram com ele para comprar bebida, porém, quando retornavam para o apartamento sublocado, foram parados por policiais, os quais disseram que o automóvel tinha "queixa" de roubo. Afirmou que mesmo explicando para eles o ocorrido, o veículo foi apreendido e foram presos em flagrante. Informou que o sublocatário do apartamento disse que ele havia oferecido a BMW à venda, mas isso não é verdade. Disse nada ter contra as testemunhas arroladas na denúncia. Admitiu responder a outros processos por estelionato, referentes a outra atividade comercial que exerceu após ter saído da HI, mas alegou que nenhum dos corréus estavam envolvidos nesses fatos. Afirmou que os problemas na loja começaram a aparecer nos últimos trinta dias de trabalho. Esclareceu que, quando foi contratado, ficou combinado que receberia uma ajuda de custo e mais comissão de 10% sobre o lucro obtido com as vendas realizadas através da plataforma. Afirmou que nenhuma das vítimas do processo chegou a efetuar cobranças diretamente a ele, nem pessoalmente nem através de mensagem de celular. Alegou que Edmar era cobrado pelas vítimas pelo fato de ele atuar na área financeira e no setor de negociação da empresa. Acrescentou que a empresa acabou endividada em razão de má gestão financeira e não porque os proprietários tinham intenção de lesar seus clientes, dizendo que, pelo aplicativo de balanço da empresa (salvo engano, chamado "Bong"), percebeu que os réus Peterson e Samuel faziam altas retiradas de valores para aplicar numa igreja que estavam montando. Afirmou que havia mês que a loja tinha lucro maior e outros não, porém eles faziam retiradas contando com que no mês seguinte teriam grandes lucros, de forma que a administração financeira da empresa fugiu do controle. Por fim, ressaltou não ter sido contratado para enganar clientes, vítimas do processo em questão.

Weslei (gravação - fls. 3495) afirmou que foi contratado para trabalhar na HI Imports por volta do dia 27 de novembro de 2016, onde permaneceu até o dia 17 de dezembro daquele mesmo ano. Esclareceu que conhecia o corréu Magno do Feirão de Carros e, através dele, veio a conhecer Fábio Cardoso. Este gostou da forma de trabalho de Magno e o chamou-o para trabalhar com ele na HI Imports em Piracicaba, para atuar no setor de compra e venda de veículos. Quando Magno foi conhecer a loja, pelo seu porte, acreditou que poderia ser bem sucedido nos negócios e o convidou para também trabalhar naquele estabelecimento. Afirmou que, inicialmente, foi contratado para lavar carros e exercer a função de manobrista, contudo, acabou sendo transferido para o setor de captação de veículos, onde acreditava que pudesse ganhar mais. Aduziu que buscava carros expostos à venda em sites da internet e depois mandava mensagens para os anunciantes (proprietários) perguntando se tinham interesse em negociar seus veículos. Afirmou que, no setor de captação de veículos, também trabalhavam outras pessoas (pelo menos umas quatro ou cinco), mas disse não se lembrar de seus nomes. Explicou que os clientes que se interessavam pelo negócio iam até a loja e eram atendidos pelo corréu Edmar, mas Magno também realizava alguns atendimentos. Lá eles deixavam seus carros com a promessa de que seriam vendidos e que o valor lhes seria repassado posteriormente, assinando um contrato de consignação. Entretanto, com o tempo, foram aparecendo problemas, pois clientes reclamavam que a HI havia vendido seus automóveis e não lhes tinha repassado os valores devidos. Como tinha dificuldade para conversar com pessoas, não tinha muito contato com esses clientes e continuou no setor de captação de veículos. Alegou que diante dessa situação de dívida da empresa e, como não recebeu o salário que lhe

havia sido prometido, percebeu que o trabalho não iria dar certo e, assim, resolveu se desligar da HI Imports. Afirmou que os proprietários alegavam que estavam aguardando a liberação de um empréstimo bancário no valor de R\$ 3.000.000,00, mas esse empréstimo não se concretizou. Além do mais, havia dívidas mais antigas de clientes, tendo sido, inclusive, contratado um advogado para negociar com essas pessoas. Registrou que trabalhou no estabelecimento por umas três semanas e, já na primeira, percebeu que havia alguma coisa errada ali, que estavam enganando as pessoas, mas, mesmo assim, continuou captando clientes para a HI Imports porque, pelo nível da loja, acreditava que tudo seria resolvido, o que, entretanto, não ocorreu e o estabelecimento acabou sendo fechado. Contou que conheceu Izaías no local, o qual atuava como representante da empresa, e era sócio de Samuel. Tanto Izaías como Samuel ficavam na loja trabalhando. Samuel assinava contratos com os clientes, realizava compras e fazia pagamentos. Afirmou que, quando ingressou para trabalhar na empresa, Peterson já não figurava mais como proprietário, por isso não chegou a conhecê-lo. Expôs que nada tem contra as vítimas arroladas na denúncia, afirmando que nem chegou a ter contato com elas. Algumas das testemunhas arroladas eram funcionários que também trabalhavam na loja, como Thais e Gustavo. Afirmou ter passagens por tráfico de drogas e duas receptações de veículos. Contou que, quando ele e Magno saíram da empresa, receberam de Fábio um veículo BMW, avaliado na quantia de R\$100.000,00, que pertencia a um cliente da HI Imports. Disse que pretendiam vender o automóvel e que parte do dinheiro da venda seria destinada a eles, como forma de pagamento pelos serviços prestados na empresa, e a outra parte serviria para pagamento de outras pessoas. Informou que a parte que lhe cabia pela venda do veículo seria de R\$ 500,00, referente ao valor que faltou pagar do seu salário. Não soube dizer qual era o valor que caberia a Magno. Admitiu que ele e Magno foram presos em flagrante quando tentavam negociar mencionado veículo, e que essa seria uma das receptações que constam em sua folha de antecedentes. Expôs que, quando ingressou para trabalhar na empresa, tinha conhecimento de que ela estava passando por dificuldades, mas desconhecia que estavam aplicando golpes nos clientes. Aduziu que foi Magno quem o convidou para trabalhar na empresa, mas o contrato de trabalho foi feito por Fábio. Disse que nunca se apresentou para ninguém como sendo sócio da empresa. Expôs que a loja fechou de um dia para o outro, mas já não estava mais trabalhando ali quando isso aconteceu. Entretanto, quando passou a responder às reperguntas da defesa, o réu Weslei se retratou, dizendo que nenhum dos proprietários deixou transparecer que não pretendiam pagar integralmente os clientes, afirmando que eles somente não conseguiram honrar os compromissos em razão dos problemas financeiros da empresa. Afirmou que o fato de usarem seus próprios nomes o faz crer que não pretendiam aplicar golpes. Afirmou, por fim, que eles nunca pediram para que atuasse de forma criminoso e nunca lhe propuseram qualquer vantagem financeira a fim de lesarem clientes, bem assim que nunca recebeu valores decorrentes das negociações em conluio com os proprietários.

Odilon (gravação - prec. fls. 3537) afirmou que, na época dos fatos, o réu Samuel lhe pediu para ir até a HI Imports a fim de prestar assistência, alegando que a empresa havia contraído algumas dívidas com clientes, os quais estavam fazendo cobrança na loja. Assim, saiu de São Paulo e veio a Piracicaba. Chegando aqui, foi informado que alguns contratos estavam em andamento, mas os pagamentos estavam atrasados. Eles lhe disseram que, se concordasse renegociar os contratos com os clientes que fossem chegando para reclamar, colocariam-no a par da situação. Afirmou que concordou em prestar o serviço, mas, antes quis saber qual era o respaldo que a empresa possuía para quitar essas dívidas, ocasião em que lhe informaram que haviam solicitado um empréstimo de R\$ 2.000.000,00 e estavam aguardando a liberação do valor, o que possibilitaria a quitação. Esclareceu que, nesse primeiro dia em que esteve na loja, pode perceber a movimentação de clientes no local e, quando retornou, no dia seguinte, passou a conversar com tais pessoas. Explicou que se apresentava para todos os clientes como advogado e que alguns lhe perguntavam o que achava que deviam fazer, tendo, inclusive, os aconselhado, caso quisessem, a irem à delegacia, pois era um direito que eles tinham. Afirmou que o único caso que conseguiu resolver foi o de um cliente que reclamava de uma moto,

mas que já havia sido quitada. Aduziu que, como o problema já vinha se arrastando há algum tempo, as vítimas que lá compareciam não tinham interesse em renegociar e queriam apenas receber o que lhes era devido. Disse que, na segunda vez em que lá esteve, ocorreu a mesma coisa, restando infrutífera qualquer tentativa de renegociação contratual com as vítimas. Alegou que informava aos clientes que a loja estaria levantando um empréstimo e que, a partir do dia 21, eles iriam começar a receber seus respectivos valores. Aduziu ter cobrado R\$ 10.000,00 de honorários advocatícios pelos serviços prestados, mas também não recebeu e ficou aguardando a liberação do empréstimo. Afirmou ter ido na loja somente em duas oportunidades para tentar a renegociação com os clientes, numa terça-feira e numa quinta-feira. Na sexta-feira foi comunicado sobre o fechamento da loja, portanto, na segunda-feira, nem retornou ao estabelecimento. Disse que, como havia grande movimentação de clientes na frente da loja afirmando que iriam à polícia, decidiu também se dirigir até a delegacia. Lá chegando, conversou com o delegado e com a escrivã Graziela. Em razão do tumulto decorrente da presença de vítimas na delegacia, a escrivã o aconselhou a deixar seus dados, alegando que entraria em contato caso fosse necessário. Afirmou que foram somente essas suas intervenções no caso e que, em momento algum, identificou-se como sendo representante das vítimas e requereu o desbloqueio de veículo. Explicou que, na primeira vez que foi chamado pela loja, contaram-lhe que uma das vítimas já havia registrado um boletim de ocorrência contra eles, de forma que já sabia para qual distrito policial aquelas vítimas iriam e para lá se dirigiu. Disse que conhecia muito pouco o réu Samuel. Quanto ao corréu Peterson, já o conhecia, pois advogou para ele no passado. Esclareceu ter sido chamado na loja por Izaias, por indicação do réu Samuel. Disse que em nenhuma das vezes que esteve na loja teve contato com os réus Peterson e Samuel. Negou ter se identificado aos clientes como sendo sócio da empresa. Afirmou que as vítimas criaram um grupo de WhatsApp para conversarem sobre o caso e, acredita que, no primeiro dia em que esteve na empresa conversando com os clientes, eles devem ter se comunicado pelo grupo e passado informações a seu respeito para os demais. Disse que nunca foi chamado para prestar declarações na delegacia a respeito do caso.

Izaias disse que Peterson e Samuel eram os proprietários da HI Imports e eram eles que a administravam. Como a empresa estava com vários problemas financeiros, em dezembro de 2016 (época do governo Dilma Rousseff em que o país todo enfrentava problemas de ordem financeira), por intermédio de um conhecido, Fábio Cardoso Melo, Samuel e Peterson contrataram-no para tentar negociar as dívidas da empresa, função que exerceu por apenas 22 dias. Alegou que era experiente no ramo financeiro, eis que tinha trabalhado por 12 anos em banco e mais de 20 anos em empresa de calçados. Além disso, Samuel e Peterson precisavam de alguém para fazer essas negociações, porque não tinham mais credibilidade perante os clientes. Assim, por orientação deles, ingressou no quadro societário da empresa, o que também lhe daria mais agilidade para concretizar as renegociações e assinar os contratos que eram registrados no cartório, com reconhecimento de firmas. Disse que conseguiu muitos acordos com clientes, mas alguns deles eram mais irredutíveis e não transigiam. Afirmou que, depois que ingressou no quadro societário, ele e Fábio Cardoso Melo passaram a administrar a empresa, esclarecendo que, na ocasião, quase todos os contratos estavam com algumas parcelas pagas pela HI Imports e que a intenção de Samuel e Peterson era quitar integralmente os contratos. Eles estavam, inclusive, tentando vender dois carros (um Porsche Cayenne e outro) para conseguirem dinheiro para pagamento das dívidas e nunca o orientaram a enganar ou causar algum prejuízo às vítimas. Afirmou que a HI Imports encerrou suas atividades porque os clientes começaram a procurar a imprensa e o problema começou a ser noticiado na mídia, o que prejudicou sobremaneira as renegociações e levou a empresa à falência, obrigando-os a fecharem as portas. Aduziu que se a imprensa tivesse deixado a empresa trabalhar, teriam conseguido pagar as dívidas. Afirmou que em nenhum contrato havia qualquer cláusula leonina que prejudicasse os clientes e que todos eles tinham liberdade para contratar, sendo que, inclusive, levavam os contratos para seus advogados analisarem. Declarou que, à época, os réus Edmar e Magno, seu conhecido Fábio Cardoso Melo e outros meninos atuavam na parte das vendas. Por fim,

disse que, depois que a HI Imports fechou as portas, foi com Samuel trabalhar em Sorocaba, onde ficaram de 2017 a 2018, sendo presos somente no final de 2018.

Por fim, Edmar declarou que, por intermédio do réu Magno, seu conhecido, no final de 2016 (ou 2015), foi contratado pelos réus Peterson e Samuel para trabalhar como vendedor na HI Imports, onde atuou por apenas 28 ou 29 dias. Disse que nunca conseguiu vender qualquer carro naquele estabelecimento, porque, diariamente, vários clientes apareciam na porta da loja para fazer cobranças de pagamentos de contratos firmados com a empresa. Diante disso, foi transferido do setor de vendas para o setor de cobrança, onde passou a atuar como assistente do réu Izaías Tudela, atuando no atendimento de clientes que queriam receber seu dinheiro. Afirmou que era mero empregado da empresa, mas, pelo que sabia, seus proprietários sempre pagaram corretamente os clientes. Eles começaram a ter problemas porque, na época, fizeram investimentos em grandes negócios e acabaram se perdendo. Entretanto, eles estavam tentando, diuturnamente, negociar as dívidas, até que, no final, como não estavam mais conseguindo resolver esse problema, Peterson resolveu fechar a loja, dizendo que não tinha mais condições de trabalhar em Piracicaba. Ele, então, abriu outra empresa no Guarujá, onde eram feitas vendas de carros, lanchas, jet ski, e o convidou para trabalhar com ele naquele local, onde desenvolveram suas atividades por quase um ano, mas, no final, acabou ocorrendo o mesmo problema que se deu aqui. Disse que, posteriormente, foi convidado por Julio Frasson, um cliente que conheceu no Guarujá, para trabalhar numa loja que ele abriu em Jaguariúna, denominada Baren, e lá também ocorreu o mesmo problema de inadimplência perante os clientes, o que ensejou sua prisão. Esclareceu que os réus desse processo não têm relação com a loja de Jaguariúna. Informou, por fim, que, na época em que estava na HI Imports, conheceu o réu Odilon, advogado da empresa.

As negativas dos réus foram afastadas pelas provas dos autos.

Com efeito, ouvido na fase informativa (fls. 161/162) e sob o crivo do contraditório (gravação - fls. 2489), o ofendido Richard Rocha Piazza (BO - fls. 163/164) declarou que, no início do ano de 2016, anunciou à venda seu veículo Citroen C4 Pallas, de placas FHD-0996, Piracicaba/SP, ano de 2013, no site da Webmotors e, no final do mês de novembro de 2016, foi contatado via telefone por uma pessoa que se identificou como Jemerson (lembrou-se de tal nome no depoimento prestado na fase informativa), alegando ser "captador de veículos" da empresa HI Imports. Jemerson afirmou que tinha um possível comprador para o seu automóvel, razão pela qual, em 02.12.2016, foi até a loja, negociou com dois rapazes mais novos (não soube identificá-los) e deixou o seu C4 Pallas com eles, mediante um contrato de consignação com a HI Imports. Aduziu que, como não recebeu mais retorno, no dia 21.12.2016, voltou à loja e se deparou com as portas fechadas, sem nenhum carro em seu interior. Informou que, na ocasião, havia um ou dois números de telefone anotados na porta e conseguiu contatar o réu Edmar em um deles (lembrou-se de tal nome na fase informativa), pessoa que se identificou como responsável pela empresa e informou que os veículos da loja haviam sido apreendidos pela Receita Federal, mas que até o dia 23/12/2016 tudo estaria normalizado. Porém, depois desta data, não conseguiu mais contato com nenhuma pessoa da empresa. Diante disso, por orientação de seu advogado, registrou ocorrência na delegacia e houve o bloqueio do carro junto ao Detran. Informou que, alguns dias depois, o veículo foi encontrado na rua e apreendido pela polícia (não soube dizer na posse de quem estava) e, assim, conseguiu recuperá-lo. Não conseguiu reconhecer pessoalmente, nem por fotografia, nenhum dos acusados, porém, em audiência, ao visualizar a fotografia de fls. 1514 (folha alterada para 1535), aduziu que o réu Magno possuía características de um dos rapazes que o atendeu na loja, mas não tinha certeza. Comentou, ademais, que, no estabelecimento, também havia dois seguranças de cor negra, mais fortes, mas, devido ao decurso do tempo, também não podia confirmar se eram os acusados Edmar e Samuel, cujas fotografias se encontram, respectivamente, às fls. 1512 (folha alterada para 1533) e 1513 (folha alterada para 1534).

Por sua vez, Ariovaldo Tuzin Junior (BO - fls. 806/807), ouvido na fase informativa (fls. 815) e em juízo (gravação - fls. 2489), declarou que possuía um veículo Mercedes-Benz C 250, de placas EWI-2828, Piracicaba/SP, registrado em nome de seu genitor, o qual veio a falecer no dia 04/12/2016. Relatou que, antes do falecimento, anunciou o veículo no site Webmotors, porém, após a morte, esqueceu-se de cancelar o anúncio, já que não poderia mais vendê-lo até que o inventário fosse concluído. Na época, foi contatado por uma pessoa da HI Imports, a qual lhe disse que tinha um cliente interessado na compra do automóvel. Na ocasião explicou sobre a impossibilidade da venda em razão do inventário, mas a pessoa insistiu para que levasse o carro até lá. Como trabalhava no ramo de "preparação de veículos" e viu uma oportunidade de fazer uma parceria, foi até a loja da HI Imports e acabou deixando o Mercedes Benz para lavagem e cristalização, acordando que o pegaria alguns dias depois. Três a quatro dias após, retornou para pegar o carro e se deparou com a loja fechada. Disse que, além de não haver ninguém no estabelecimento para atendê-lo, também notou que seu Mercedes Benz não se encontrava no local. Expôs que, na porta da loja, havia um aviso para entrar em contato com Odilon ou Edmar (recordou-se de tais nomes no depoimento prestado na fase informativa), mas como não conseguiu contatá-los, resolveu registrar uma ocorrência na delegacia. Declarou que, no dia 12.01.2017, foi informado que seu veículo havia sido apreendido na cidade de São Paulo, de modo que conseguiu recuperá-lo (BOs. de fls. 806/807 e fls. 812/814). Não conseguiu reconhecer pessoalmente, nem por foto, nenhum dos réus.

Leandro Augusto Ponchio (BO - fls. 818/819), ouvido nas fases extrajudicial (fls. 828) e judicial (gravação - fls. 2489), declarou que anunciou à venda sua motocicleta Harley Davidson, de placa FIE-4093 - Piracicaba/SP, e sua caminhonete Toyota Hilux, de placas ORB-2020 - Piracicaba/SP, no site Webmotors. Pouco tempo depois, foi contatado, via telefone, por uma funcionária da HI Imports e acabou concordando em celebrar um "contrato de consignação" em relação a ambos os veículos, deixando a Hilux no estabelecimento no dia 07/12/2016 e a motocicleta no dia 10/12/2016, para que realizassem a venda. Disse que, quando esteve pessoalmente na loja para negociar, fez contato com um rapaz, que não soube identificar e, por ocasião da entrega dos veículos e formalização do negócio, teve contato com o réu Edmar (reconheceu-o pela fotografia de fls. 1512 - alterada para fls. 1.533), o qual lhe entregou os contratos referentes aos dois veículos, e com o réu Magno (reconheceu-o pela fotografia de fls. 1514 - alterada para fls. 1535), o qual estava na loja e se identificou como proprietário, tendo, inclusive, tomado um café com ele. Esclareceu que, por ocasião da negociação, foi exigido que a camionete fosse transferida para o nome da empresa (fls. 1282), com o reconhecimento de firma no documento (fls. 1283), sob a alegação de que o pagamento iria ser feito via consórcio da própria HI Imports em três vezes. Informou que fez como eles lhe pediram porque não desconfiou de que se tratava de uma fraude, mas, alguns dias depois, recebeu uma ligação e uma mensagem via WhatsApp de uma ex-funcionária da empresa, que se identificou como Thaís, a qual revelou que a HI Imports não era idônea e que a loja havia sido fechada no dia 17/12/2016, tendo os responsáveis desaparecido com os veículos. Contou, ademais, que, no dia 19/12/2019, dirigiu-se até o estabelecimento na companhia de policiais, constatando que o comércio realmente estava fechado, porém, conseguiram entrar no local e localizar sua motocicleta (a qual tinha chave de presença que havia ficado com ele, motivo pelo qual não conseguiram retirá-la do local), de modo que a recuperou. Acerca da camionete, afirmou que, posteriormente, foi procurado por uma pessoa de nome Murilo Juidugli, o qual alegou tê-la adquirido da HI Imports, em troca de um outro veículo e, por essa razão, queria receber a quantia de R\$ 30.000,00 para lhe devolver a "res", o que não concordou em fazer, tendo, então, ajuizado uma ação contra a empresa e contra tal pessoa, mas até hoje não conseguiu recuperar a camionete e também não recebeu nenhum valor por ela.

Diego de Castro Gomes (BO fls. 595/596), declarou em juízo (gravação - fls. 3415 - via prec.), ter adquirido o veículo BMW 320i, de placas FTU-2448 - Piracicaba/SP,

de Devanir Neto, um terceiro de boa-fé. Explicou que, anteriormente, o veículo pertencia a uma pessoa de prenome Marcelo, o qual vendeu o automóvel para a HI Imports, mediante transferência do recibo de venda em nome da mencionada empresa, mesmo sem ter recebido o valor integral da venda. Sem saber desse fato, Devanir adquiriu o veículo da HI Imports, pagou integralmente o valor àquela empresa e, posteriormente, vendeu-lhe o automóvel. Asseverou que, quando foi realizar a transferência do automóvel para seu nome, verificou que havia um bloqueio. Expôs que, antes de fechar o negócio com Devanir, fez as consultas de praxe a fim de verificar se o veículo, que estava em nome da HI Imports, possuía alguma restrição, porém, na época não constou nenhuma irregularidade. Explanou, que como o adquiriu em novembro de 2016, por ser final de ano, demorou um pouco para transferir o automóvel para o seu nome e, nesse meio tempo, veio o escândalo do calote que a empresa havia dado em seus clientes. Diante disso, as vítimas ajuizaram ações judiciais e os bens da HI Imports, dentre os quais o seu veículo, foram bloqueados. Relatou que, há mais de dois anos, o automóvel está em sua posse, mas impedido de circular, de ser transferido para seu nome e ou revendido para terceiros. Por fim, informou que já teve muitos gastos com advogados na tentativa de desbloquear o bem e até agora nada foi resolvido.

Sérgio Ricardo Martins de Oliveira (BO - fls. 615/616), ouvido extrajudicialmente (fls. 617) e em juízo (gravação - fls. 2464 via precatória), declarou que anunciou seu veículo Audi A4, placas ETA-9185 - Piracicaba - SP, no site da Webmotors e recebeu uma ligação de uma pessoa, em nome da HI Imports, a qual afirmou que tinha um bom preço pelo automóvel. Dirigiu-se até à loja em Piracicaba e verificou que se tratava de um estabelecimento extremamente ostensivo, com um showroom contendo veículos luxuosos, aparentando se tratar de um comércio de credibilidade. Diante disso, no dia 24/08/2016 negociou a venda de seu veículo com a HI Imports, pelo valor de R\$ 65.000,00, dividido em três parcelas. No mesmo dia, firmaram um contrato (fls. 618/621) e assinou um recibo de venda, transferindo o bem para o réu Peterson, o que foi feito em cartório. Registrou que Peterson foi extremamente educado, simpático e, depois de concluída a negociação, para "encerrar o espetáculo", serviu-lhe champanhe, além de lhe fornecer um táxi para levá-lo de volta para casa (reside em Tatuí). Afirmou que recebeu apenas parte do valor acordado (R\$ 36.000,00) e, quando retornou à loja para receber o restante, encontrou-a fechada, não conseguindo contatar mais ninguém. Revelou, ademais, que, inicialmente, negociou com o réu Peterson, posteriormente com o acusado Samuel e efetivou a transação com Edmar e Izaías (lembrou-se de seus nomes na fase informativa). Disse que os dois últimos certamente estavam envolvidos no esquema criminoso e também o ludibriaram, pois disseram que pertenciam a uma grande empresa que havia assumido a loja e que iriam pagar as dívidas. Contou que eles tentaram renegociar a dívida que tinham perante ele, a fim de estender o prazo de pagamento, mas, ao mesmo tempo, deixavam claro que, caso não concordasse, não receberia mais nada, pois não teriam como pagá-lo. Contou que, mesmo assim, continuou ligando na loja e avisou que iria até lá no dia seguinte. No entanto, quando chegou, deparou-se com o estabelecimento fechado e o showroom vazio. Diante disso, dirigiu-se à delegacia de polícia de Piracicaba, onde se encontravam dezenas de outras vítimas da HI Imports na mesma situação. Acrescentou que, assim como ele, outras pessoas lesadas também apresentaram os respectivos contratos elaborados pela empresa para aplicação do golpe. Informou se recordar do réu Izaías que, se não estivesse enganado, era um senhor mais velho. Disse que o nome de Odilon circulava entre as negociações durante conversas com os outros acusados, porém, não chegou a vê-lo. Recordou-se que, de tanto insistir, chegou a receber mais uma pequena quantia de uns cinco ou seis mil reais pelo seu veículo, o que, somado à primeira parcela, totalizava aproximadamente metade do valor do automóvel, ficando no prejuízo com a outra metade. Teve conhecimento de que outras vítimas conseguiram reaver seus veículos na "base da violência". Conseguiu contato com o comprador do seu veículo, mas não foi possível recuperá-lo, pois se tratava de um terceiro de boa-fé. Disse que teve conhecimento de que muitas vítimas que caíram no golpe não chegaram a entregar os documentos de seus veículos até que lhes fosse pago o valor integral

negociado, de forma que as pessoas que adquiriram esses bens da loja ficaram sem os respectivos documentos, haja vista que os valores por eles pagos não foram repassados aos proprietários originais.

Marcelo Bartilotti (BO - fls. 889/890), ouvido na fase informativa (fls. 984) e sob o crivo do contraditório (gravação - fls. 3061 - via prec.), declarou que anunciou o seu veículo BMW 320i, de placas FTU-2448 - Piracicaba/SP, à venda no site da Webmotors e, aproximadamente um mês depois, recebeu o telefonema de um funcionário da HI Imports informando que tinha compradores para o seu automóvel. Disse que, num primeiro momento, não se interessou em vender o carro àquela empresa e ficou aguardando eventual comprador pelo site. No entanto, após ser novamente contatado, concordou em levar o veículo até a loja. Aduziu que, após a negociação, foi assinado o contrato de venda (fls. 893/897), estabelecendo-se que a empresa pagaria a quantia de R\$ 90.000,00 à vista, através de transferência bancária a ser realizada vinte e três dias após, ou seja, dia 16/12/2016. Disse que, na ocasião, eles informaram que o comprador do seu veículo possuía uma carta de crédito de consórcio e que, portanto, o pagamento somente seria liberado se o veículo estivesse em nome da loja e não em nome de terceiro, razão pela qual concordou em transferir o veículo para a HI Imports no dia 23/11/2016, mediante assinatura do recibo de venda (fls. 892). Acrescentou que, por esse motivo, recebeu um valor como sinal e ficou aguardando o prazo estipulado para receber a totalidade do pagamento, que seria o dia 16/12/16. No dia anterior ao pagamento (dia 15/12/2016), entrou em contato com a loja para confirmação da transferência do dinheiro, ocasião em que foi informado que a HI Imports havia sido vendida e que estava com problemas para honrar seus compromissos financeiros. Quando se dirigiu ao estabelecimento para reagendar uma nova data de pagamento, deparou-se com a loja fechada e vazia, além de haver uma movimentação enorme de pessoas na mesma situação que ele. Informou que, quando esteve na delegacia de polícia, verificou que o veículo ainda estava em nome da loja e não do comprador e tentou reaver o bem, porém havia informações de que estava em outro Estado. Alegou que não conseguiu pegar de volta seu automóvel nem recebeu o valor da venda, arcando com todo o prejuízo. Em juízo, após lhe serem exibidas as fotografias dos acusados, reconheceu o réu Izaias como sendo a pessoa que o atendeu na loja quando foi reclamar a falta de pagamento e Peterson como sendo a pessoa que estava na mesma sala de Izaias durante seu atendimento. Outrossim, reconheceu em juízo o réu Peterson como sendo uma das pessoas que também estava na loja no dia em que lá esteve, além de identificar seu nome como representante da empresa na assinatura do contrato de compra e venda do veículo. Também reconheceu o réu Edmar como sendo uma terceira pessoa que se encontrava na loja, organizando os clientes que ali chegavam, e aparentava ser um segurança. Não reconheceu o réu Samuel, alegando nunca tê-lo visto, porém identificou o nome dele como sendo um dos responsáveis pela empresa. Quanto ao réu Odilon, recordou-se que, salvo engano, também estava organizando os reclamantes que chegavam na loja. Não se lembrou de ter visto os réus Magno e Weslei na loja.

Alexandre Marino Viana Correia (BO fls. 1096/1098), ouvido na fase extrajudicial (fls. 1099) e em juízo (gravação - fls. 2378 via precatória), informou que, através de um anúncio publicado na Webmotors, manteve contato com a HI Imports, pois tinha interesse em vender um veículo Audi A3, de placas FSS-7725 - Piracicaba/SP, de propriedade de sua mãe. Disse que chegou a levar o automóvel à loja, até para que pudesse conhecer o estabelecimento. Depois de algum tempo, no dia 26/11/2016, acabou fechando o negócio e retornou à loja para entregar o veículo, tendo sido, inclusive, sido realizada uma inspeção no automóvel em um estabelecimento ao lado. Aduziu que, de posse de uma procuração de sua mãe, a negociação se deu com a pessoa que se identificou como sendo Samuel Francisco Lopes Passos (nome informado durante a fase informativa), o qual representava a HI Imports. Afirmou que ficou estabelecido que receberia o valor de R\$ 85.000,00 pelo veículo, dividido em quatro parcelas, mediante lavratura de contrato. Disse que, alguns dias antes de receber o valor estipulado como entrada, já providenciaram a transferência do veículo. Eles, entretanto, não realizaram o pagamento. Passou a ligar constantemente na empresa e

chegou a falar com o réu Odilon por telefone, o qual se apresentava como advogado. Expôs também ter conversado com um rapaz moreno, forte, que, salvo engano, chamava-se Samuel e se apresentava como sendo a pessoa responsável pelo setor financeiro. Posteriormente, teve conhecimento de que Samuel havia se retirado do quadro social da empresa e que o novo proprietário era o acusado Izaías Antonio Tudella. Alegou que recebeu apenas R\$ 5.000,00, a título de sinal, pela venda do referido veículo, embora tivesse conhecimento de que ele havia sido efetivamente vendido para Felipe Popin Engel, não lhe tendo sido repassada a integralidade do valor. Acrescentou que Izaías demonstrava ser pessoa totalmente leiga no assunto, embora tentasse se portar como sendo o novo proprietário do estabelecimento. Disse que chegou a ser realizado um termo aditivo no contrato inicial em razão da mudança de proprietários da empresa. Mas como não realizaram o pagamento, novamente retornou à loja e se deparou com o comércio vazio e desativado. Disse que, na ocasião, conseguiu contatar um vendedor que realizou a negociação do veículo e ele lhe revelou que também havia recebido um calote da empresa, qual não lhe pagou as comissões pelas vendas realizadas. Esse rapaz, inclusive, lhe passou todos os contatos de funcionários do estabelecimento que possuía.

Elza Lucia da Silva (BO - fls. 1388/1392) declarou à autoridade policial (fls. 185/187) e ao juízo (mídia - fls. 2687 - via precatória), que em novembro de 2016 anunciou à venda seu veículo Audi A4, de placas FEP-8412, no site Webmotors. Foi contatada, no final de novembro, por uma pessoa que se identificou como sendo Diogo, vendedor da HI Imports, alegando que havia um comprador com uma boa proposta interessado em seu veículo. Diante dessa informação, no dia 02/12/2016, levou o automóvel até a loja e ali deparou-se com diversos carros de luxo expostos à venda. Disse que Diogo e Cardoso informaram que a venda do seu veículo já estava certa e que no dia 10/12/2016 seria depositada em sua conta bancária a importância de R\$ 86.000,00. Como estava com dificuldade de vender seu automóvel, acabou concordando em deixá-lo na loja. No dia 08/12/2016, recebeu um telefonema de Cardoso, informando que o comprador não poderia pagá-la à vista, mas que a HI Imports se comprometia a adimplir o contrato em três parcelas, com vencimento inicial para 20/12/2016. Concordou com a proposta, assinou o contrato de compra e venda e entregou para Cardoso o veículo com as respectivas chaves. Asseverou ter entregado também o recibo de venda do veículo em branco, sem preencher e assinar, explicando-lhes que o automóvel estava em nome de sua nora Sauane Cristina Caetano, a qual assinaria o recibo de compra e venda do veículo após o recebimento do valor integral. Entretanto, posteriormente, Cardoso passou a pressioná-la, dizendo que se Sauane não assinasse o documento e não reconhecesse a assinatura em cartório, não iria receber o valor da primeira parcela na data em que haviam combinado. Expôs que, como dependia do recebimento desse dinheiro para quitação de outras dívidas, concordou que sua nora assinasse o documento. No entanto, Sauane estava a passeio na cidade de Santos e não tinha como voltar para regularizar o contrato. Diante disso, Cardoso sugeriu que um representante da empresa fosse até Santos e lá colhesse a assinatura de Sauane, a fim de garantir a venda do bem. Assim, no dia 14/12/16, sua nora se dirigiu até o cartório da cidade de Santos, e lá se encontrou com Samuel, o qual fez com que ela assinasse o recibo de venda do carro sem saber do que se tratava (observe-se que, no depoimento de Sauane - fls. 188 - ela alega que mencionada pessoa se identificou como sendo Antonio, mas informou as características físicas dele como sendo um homem de cútis preta, de 1,85m de altura, muito bem vestido, as quais coincidem com a do réu Samuel, apontado por Elza). Justificou que Sauane é muito jovem e não tem experiência, motivo pelo qual assinou o documento sem saber do que se tratava. No dia 16/12/2016 teve conhecimento, através da internet, que a HI Imports havia aplicado um golpe em diversas pessoas. No dia seguinte foi até o estabelecimento e se deparou com a loja fechada, não havendo mais nenhum veículo em seu interior. Foi aí que percebeu que era mais uma vítima do golpe aplicado pela quadrilha. Sustentou ter arcado com o prejuízo do valor integral do seu veículo. Expôs que o automóvel em questão era o único bem de valor que possuía e que, além de perdê-lo, também teve gastos com a contratação de advogados na tentativa de recuperá-lo. Por fim, disse que, além de

suportar o prejuízo financeiro, em razão de toda a tensão sofrida, teve sua saúde abalada, sendo acometida por uma paralisia facial.

Ricardo de Almeida (B0 - fls. 905/906), declarou, na fase informativa (fls. 1021) e em juízo (gravação - fls. 3064 - via prec.), que anunciou seu Dodge Journey, de placas FSK-5170 - Santana de Parnaíba/SP, no site Webmotors. Semanas após, foi contatado por representantes da HI Imports, nas pessoas de Peterson Roberto Carvalho e Samuel Francisco Lopes, os quais alegaram que havia um cliente interessado em seu veículo e que, para conclusão da negociação, era necessário que o deixasse o bem na loja durante sete ou dez dias, com o que concordou, assinando um contrato com os sócios-proprietários Peterson e Samuel. Disse que, passado o prazo combinado, disseram-lhe que o cliente havia desistido da aquisição, mas que a loja ficaria com o bem, mediante o pagamento do valor de R\$ 78.000,00 (cf. contrato de fls. 909/912), dividido em três parcelas, ocasião em que foi lavrado um novo contrato assinado por ele e por Peterson. Asseverou ter recebido a primeira parcela no valor de R\$ 20.000,00 e combinou de entregar o recibo de venda somente após sua quitação integral. Contudo, após algumas semanas, voltaram a contatá-lo, alegando que havia um cliente interessado no veículo, mas ele somente iria fechar o negócio se lhe fosse entregue o recibo assinado. Alegaram, ademais, que, tão logo recebessem do cliente, imediatamente lhe repassariam o valor. Contou que, inicialmente resistiu à pressão, mas, como já havia recebido a primeira parcela, acreditou na boa-fé deles e concordou em assinar o recibo de venda. Entretanto, a partir daí, eles passaram a agir de forma dissimulada e, sempre que os contatava, articulavam uma nova desculpa. Como a promessa do pagamento não foi cumprida, foi pessoalmente à loja e constatou que ela passou a pertencer a um novo proprietário, percebendo que a pessoa que havia assinado o contrato (réu Peterson) já havia se desligado da empresa. Relatou que o novo proprietário, Izaias, prontificou-se a ajudá-lo e tentou tranquilizá-lo, mas nada foi resolvido. Asseverou que, quinze dias depois, a loja foi fechada, os sócios desapareceram com os veículos que estavam no showroom e a imprensa passou a noticiar os golpes praticados pela empresa, lesando várias pessoas. Aduziu ter arcado com prejuízo no valor de R\$58.000,00. Após todo o ocorrido, procurou um despachante e constatou que seu veículo já estava em nome de terceiro, com registro na cidade de Santana do Parnaíba. Contou que, nos contatos telefônicos que manteve com a empresa, falou com Peterson, Samuel, Izaias e Edmar. Quanto ao réu Odilon, informou que ele se apresentou como advogado. Na fase judicial, reconheceu fotograficamente o acusado Peterson como sendo a pessoa que o recebeu na loja, realizou toda a negociação e ajustou o valor do veículo. Reconheceu, ainda, o corréu Samuel, o qual se apresentava como gerente e administrador da empresa juntamente com Peterson. Ademais, reconheceu fotograficamente o réu Izaias como sendo o agente que se apresentou como sendo o novo proprietário e esteve com ele em uma reunião. Através das fotos, também apontou o acusado Edmar como sendo a pessoa que surgiu nessa última fase. Disse que ele aparentava ser o braço direito de Izaias e o responsável por efetuar o pagamento, examinava o contrato e documentações, como se tentasse ajudá-lo. Devido aos fatos terem ocorrido há mais de dois anos e meio, observando a fotografia do réu Odilon, não se recordou ao certo se era um dos vendedores da loja, ou a pessoa que se apresentou como advogado da empresa que o atendeu no local e passou seu contato. Não se recordou de ter visto o réu Weslei na empresa.

Karina Cordeiro (B0 fls. 843) declarou em juízo (gravação - fls. 3096 - via prec.) que vendeu para HI Imports um BMW 320i, de placas FFT-9373 - Ribeirão Preto/SP, de sua propriedade, negociando com um dos proprietários da loja, o acusado Samuel Francisco Lopes Passos. Disse que, durante as negociações, também manteve contato telefônico com o réu Peterson para tratar sobre a venda do veículo e preenchimento do DUT. Esclareceu que acordaram que a empresa pagaria o valor de R\$ 82.500,00 (valor constante do B0) pelo bem (cf. contrato de fls. 845/848), parcelado em três pagamentos. Entretanto, desse valor, recebeu apenas R\$ 27.500,00, deixando de receber o restante porque os cheques das outras parcelas não foram pagos pelo banco. Relatou que, quando esteve na loja por conta desse problema, foi atendida

por Izaias Antonio Tudella, que se identificou como sendo o novo proprietário da HI Imports e, em determinado momento, acabou lhe entregando, como parte do pagamento faltante, um veículo VW/Jetta, estabelecendo que o respectivo documento seria entregue posteriormente. No entanto, quando voltou para buscá-lo, deparou-se com o estabelecimento fechado. Aduziu também ter conversado com o réu Odilon, o qual se apresentou como advogado da empresa. Expôs que, na ocasião, Odilon alegou que o estabelecimento estaria fechado para balanço e que o documento do veículo VW/Jetta lhe seria entregue posteriormente, o que nunca aconteceu. Explicou que, no desenrolar dos fatos, foi contatada por outra vítima, a qual era legítima proprietária do veículo que havia recebido de Izaias, de modo que lhe devolveu o VW/Jetta. Finalizou, afirmando que não conseguiu recuperar seu veículo, arcando com o prejuízo.

Filipe de Assis Carnevalle (B0 fls. 1138/1139) declarou que, na época dos fatos, anunciou seu veículo Audi-A3 no site de vendas da Webmortors. Disse que o réu Peterson entrou em contato com ele em nome da loja HI Imports, alegando que havia um cliente que interessado no carro e que eles comprariam o bem pelo valor que ele estava anunciando no mencionado site. Assim, foi à loja e Peterson lhe entregou um vale para que realizasse a vistoria no automóvel. Posteriormente, constatado que o veículo estava em bom estado, Peterson explicou que não conseguiria realizar o pagamento à vista. Disse ter questionado a ele se seu carro ficaria consignado, mas Peterson disse que não trabalhava dessa forma e que a HI compraria o veículo, mediante assinatura de um contrato, esclarecendo que esse era o procedimento de praxe na loja. Informou que, diante da imponente estrutura da loja, sentiu segurança em fechar o negócio nos termos ofertados. Acordaram o pagamento de R\$ 85.000,00, em três parcelas, salvo engano, mediante lavratura de contrato, devidamente assinado (contrato às fls. 1140/1143). Concordou, ainda, em assinar o DUT e, para tanto, dirigiram-se ao cartório a fim de efetuar o reconhecimento de firma nas assinaturas do documento. Posteriormente, teve dificuldade em receber o pagamento da primeira parcela, pois eles alegavam que estavam com problema no fluxo de caixa, vindo a receber uns R\$ 25.500,00 somente umas três semanas após o dia combinado. No segundo mês, igualmente, não recebeu a segunda parcela e, após diversas cobranças, teve contato com o réu Odilon, pessoa que se apresentou como advogado da empresa e lhe disse para não se preocupar, pois a HI estava passando por um momento complicado, mas iriam resolver todas as pendências. Contou que eles chegaram a depositar mais uns R\$ 10.000,00 em sua conta e, após, o réu Izaias passou a atendê-lo como sendo o novo proprietário da empresa, justificando que a havia adquirido e pretendia regularizar as pendências deixadas pela administração anterior. Passado aproximadamente um mês, não conseguindo mais contato, foi até o local e se deparou com a loja fechada e um comunicado na frente, anunciando o encerramento das atividades. Diante disso, dirigiu-se à delegacia para registrar ocorrência e lá encontrou mais umas três ou quatro vítimas fazendo o mesmo. Contou que o seu veículo chegou a ser bloqueado, mas, como havia assinado o DUT, os réus conseguiram vendê-lo para um terceiro de boa-fé, morador da cidade de Limeira, de modo que não conseguiu recuperá-lo. Declarou que arcou com o prejuízo aproximado de R\$ 50.000,00. Por fim, quando indagado acerca dos nomes dos demais réus, lembrou-se que Samuel estava na loja quando do fechamento do contrato, mas não se lembrou dos réus Wesley e Magno e lembrou-se vagamente do nome de Edmar, mas devido ao decurso do tempo, não soube informar qual foi o seu envolvimento nos fatos.

Anoto que não há porque se descrever da palavra das vítimas, pois não teriam motivos para fazer uma falsa acusação contra os réus, pessoas que sequer conheciam anteriormente.

Ademais, seus depoimentos encontram amparo nas declarações prestadas por ex-funcionários da HI Imports.

De fato, Gustavo Perrini Cosentino declarou, na fase informativa (fls. 928 e 1522/1523) e sob o crivo do contraditório (gravação - fls. 2489), que foi

contratado para trabalhar na HI Imports, onde prestou serviços de captador de carros no período de 01/12/2016 até 10/12/2016. Esclareceu que foi orientado a acessar portais de compra e venda de veículos da Webmotors, OLX, Mercado Livre e outros, contatar pessoas físicas que anunciavam seus veículos à venda e indagá-las se tinham interesse em fazer negócio com a HI Imports, deixando-os em consignação na loja até posterior venda. Informou que, quando os clientes (proprietários dos veículos) iam até a loja, eram atendidos pelos vendedores e gerentes e, pelo que sabe, lá firmavam um contrato de consignação, cujo conteúdo não chegou a ver. Revelou que, durante o pouco tempo em que trabalhou no estabelecimento, percebeu que algo ilícito acontecia ali, pois, algumas pessoas com as quais tentava contato para captar como cliente, diziam que não iam fazer negócio com a HI Imports porque sabiam que essa empresa estava praticando golpes na cidade. Outras vezes, ao final do expediente, via os proprietários da empresa saindo com veículos de clientes e, passados alguns dias, retornavam com parte deles, enquanto que outros nem apareciam mais. Contou, ainda, que achou estranha a prática da empresa, consistente em vender muitos veículos por preços bem abaixo do mercado, o que não é comum nesse tipo de negócio. Acrescentou que, quando um colega seu, que também trabalhava como captador no estabelecimento, reclamou com os responsáveis pela empresa que não estava conseguindo captar clientes, porque, quando entravam em contato, eles argumentavam que a HI Imports estava praticando golpes na praça, seus patrões alegavam que esses problemas haviam sido causados pelos antigos proprietários. Disse, ainda, que, em razão de tudo isso, resolveu pedir demissão e foi à delegacia para registrar ocorrência, a fim de resguardar seus direitos, para que não fosse envolvido nas fraudes ali praticadas. Contou que, quando chegou na delegacia, encontrou aproximadamente 30 vítimas registrando ocorrências de fraudes praticadas pela empresa, todas reclamando que haviam deixado seus automóveis na loja para serem negociados e, depois de vendidos e transferidos a terceiros, não haviam recebido os valores respectivos. Informou que, dos envolvidos nas fraudes, tinha mais contato com o réu Edmar, que era a pessoa que o havia contratado e que tinha voz ativa na empresa, apresentando-se como proprietário. Afirmou que o réu Samuel aparecia esporadicamente na loja, mas não se recordou se ele era uma das pessoas que ia embora com os carros expostos no showroom no final do expediente. Acrescentou que Magno se dizia gerente, assim como uma pessoa de prenome Fábio. Contou que Weslei, se não estivesse enganado, além de permanecer na sala dos captadores para orientá-los e gerenciá-los, também exercia essa mesma função. Esclareceu que suspeitou do envolvimento de Weslei no esquema criminoso pelo fato de ele parecer amigo dos demais envolvidos. Informou que a sala dos captadores, onde trabalhava, ficava no segundo andar da loja, motivo pelo qual não tinha contato pessoal com as vítimas. Aduziu que, embora nunca tenha visto o réu Peterson na loja, tinha conhecimento de que se tratava do antigo dono da empresa. Realizou o reconhecimento pessoal em audiência dos réus Weslei e Izaías (embora não se recordasse mais do nome de Izaías) e apontou ambos como sendo os agentes que atuavam na administração da empresa, cujos comportamentos o levaram a desconfiar da idoneidade da empresa. Esclareceu que não teve contato com o réu Samuel, não se recordando nem mesmo do seu nome. Relatou que também havia um segurança na loja que algumas vezes saía levando alguns envolvidos em carros expostos à venda no estabelecimento. Não soube dizer o que era feito com esses veículos retirados do local. Concluiu afirmando que chegou a presenciar brigas de clientes com funcionários da loja e reclamações, ocasião em que essas pessoas eram conduzidas à sala dos proprietários.

Por sua vez, Carolina Fernandes, ouvida na fase informativa (fls. 932) e em juízo (gravação - fls. 2489), declarou que, à época dos fatos, trabalhou na HI Imports, mas por pouco tempo (de quatro dias a uma semana), exercendo a função de captadora de veículos. Disse que percebeu que práticas ilícitas estavam ocorrendo na empresa quando um cliente apareceu lá para reclamar que havia deixado seu veículo no estabelecimento, o qual havia desaparecido sem que recebesse o pagamento pela venda. Declarou que, na ocasião, tentaram entrar em contato com os representantes da empresa, mas não conseguiram e, depois, receberam ordem de um dos funcionários que lá trabalhavam para não deixarem o local de trabalho porque os representantes

iriam chegar. No entanto, ela e os outros funcionários (Thais e mais dois rapazes) que trabalhavam como captadores de carros resolveram ir para a delegacia, pois ficaram com medo de que fossem envolvidos nas fraudes. Lá chegando, notaram que havia várias vítimas reclamando de golpes praticados pela HI, todos dizendo que haviam deixado carros para serem negociados pela empresa, a qual, entretanto, havia desaparecido com os bens sem efetuar os pagamentos devidos. Contou, ainda, que, no dia 17.12.2016, representantes da empresa (reconheceu pessoalmente os réus Samuel e Izaías como sendo duas dessas pessoas) disseram que iriam a uma reunião com advogados e deixaram a loja com veículos consignados de clientes, o que lhe causou estranheza. Aduziu, ainda, que no dia seguinte, outro responsável, pela empresa, o réu Magno, disse-lhes que a loja seria fechada para balanço, sob o pretexto de que iriam adquirir mais veículos na cidade de São Paulo para revenda, porém, as portas do estabelecimento não mais abriram. Acrescentou que, na época, recebeu R\$ 50,00 pelos serviços prestados na empresa, dinheiro que lhe foi entregue pelo réu Samuel (reconheceu-o pessoalmente na audiência). Informou que, para ela, ninguém nunca se apresentou como dono do estabelecimento, nem mesmo Samuel, mas tinha conhecimento de que a empresa possuía dois proprietários. Não reconheceu o réu Peterson (fotografia de fls. 1511), nem Weslei e Odilon (fotografias às fls. 1515). Disse que a pessoa da fotografia de fls. 1514 (réu Magno) não lhe parecia estranha, mas não se recordou do que exatamente ele fazia na empresa. No que diz respeito ao seu trabalho de captadora na loja, disse que era orientada a contatar os vendedores particulares e dizer que havia um possível comprador para seus veículos e que também aquela era a oportunidade que tinham de levar seus automóveis para deixarem expostos no showroom. Contou que os clientes que concordavam em levar seus carros para a loja assinavam um contrato de consignação, sob a promessa de que, caso conseguissem vendê-los, seriam contatados para receberem o valor proveniente da negociação.

Por sua vez, a testemunha com identidade preservada (fls. 2826/2827) declarou, em juízo (gravação - fls. 2826), que trabalhou na HI Imports no final do ano de 2016 na função de captador de clientes, a qual consistia em identificar proprietários que anunciavam seus veículos à venda no site Webmotors e contatá-los via telefone a fim de convencê-los a levarem seus veículos para serem cristalizados e expostos à venda no showroom da loja, função que exercia junto com outras pessoas. Declarou que, quando chegavam na loja, esses clientes não eram atendidos pelos captadores, mas por alguns dos réus. Informou ter sido contratado pelo réu Magno, o qual reconheceu como sendo a pessoa da fotografia de fls. 1514 (numeração alterada para 1235), que aparentava ser o diretor da loja. Disse que Magno era bom de conversa e era ele quem atendia os clientes que chegavam alterados e conseguia acalmá-los, alegando que resolveria os problemas. Contou que chegou a vê-lo dizendo a um cliente que o advogado entraria em contato com ele e que tudo seria resolvido. Reconheceu, através da fotografia de fls. 1510 (numeração alterada para 11531), o acusado Izaías, dizendo que ele ia de três a quatro vezes por semana na loja com uma maletinha, ficava somente numa salinha e, segundo foi informado por Magno, tratava-se do proprietário da empresa. Afirmou que também havia outras pessoas que demonstravam ser proprietários da empresa, uma delas era um homem de cor negra bem alto e um outro que disseram que era pastor, de nome Fábio, o qual também tinha um filho com o mesmo nome e ficava no local administrando a loja. Pela fotografia de fls. 1512 (numeração alterada para 1533), reconheceu o réu Edmar como sendo um dos "cabeças" do negócio, que também se apresentava como gerente e, inclusive, era um dos que discutia com clientes que iam reclamar, além de orientar os funcionários a acalmá-los. Acrescentou que, certa vez, um cliente chegou a chamar a polícia por conta de uma discussão com ele. Aduziu que o setor de captação no qual trabalhava ficava no andar de cima do prédio e ali havia alguns funcionários, mas dois se destacavam, um de nome Diego, que era irmão do réu Magno, e o réu Weslei, o qual reconheceu como sendo a pessoa da primeira fotografia de fls. 1515 (numeração alterada para 1536), pois percebia que ficavam lá somente para vigiar os demais funcionários que tinham a função de captar clientes, para ver se não estavam desconfiados das ilicitudes cometidas na empresa. Acrescentou que, certa vez, um

dos funcionários, Sidnei, comentou que Weslei foi para São Paulo com o veículo de um cliente, mas o automóvel acabou sendo apreendido numa blitz. Posteriormente, viu Weslei mentindo para um cliente que um carro estava num feirão, mas que já havia sido vendido e que, assim que recebesse pela venda, mandaria o dinheiro. Disse que Diego chegou a atender algumas pessoas, mas Weslei não tinha condições de fazer isso em razão da sua dificuldade em se comunicar, ficando claro que a sua função naquele local era apenas de observá-los. Pela segunda fotografia de fls. 1515 (numeração mudou para 1536), reconheceu o réu Odilon como sendo o advogado da empresa, esclarecendo que o viu umas duas ou três vezes na loja e percebeu que ele demonstrava amizade e certa proximidade com os acusados, o que o fez desconfiar de que estava envolvido nas fraudes, mas nunca o viu mantendo contatos com clientes. Disse acreditar que os clientes que iam ao local para reclamar eram orientados a contatar o advogado Odilon, sob o argumento de que os problemas foram causados pela administração anterior e por ele seriam resolvidos, o que, a seu ver, demonstrava o envolvimento do advogado no sentido de ludibriá-los por mais tempo. Recordou-se dos nomes Samuel e Peterson, pois, segundo comentários de funcionários, eram os antigos donos da empresa, porém não soube dizer se eles frequentavam o estabelecimento no período em que lá trabalhou. Esclareceu que, embora nunca os tenha visto pessoalmente, reconheceu-os pelas fotografias de fls. 1511 (numeração mudou para 1532 - Peterson) e 1513 (numeração mudou para 1534 - Samuel), porque, quando começaram a surgir os problemas com os clientes e os réus diziam que decorriam da administração anterior, uma ex-funcionária que havia trabalhado uns três meses antes dele na loja mostrou-lhe as fotografias de tais pessoas. Acrescentou que, inicialmente, não desconfiou de que estavam sendo praticadas fraudes no local, mas, depois de um tempo, percebendo que alguns clientes que deixaram seus veículos ali começaram a reclamar que não tinham recebido os valores relacionados à venda e, como os respectivos automóveis não se encontravam mais na loja, percebeu que tais pessoas realmente haviam sido ludibriadas. Ademais, uma semana antes dos fatos, policiais do GOE estiveram no escritório onde ficava o réu Izaiás e realizaram uma busca. Esclareceu que, diante desse fato, parou de captar clientes. Revelou que no local havia dois seguranças e que o de compleição física mais gorda e de pele mais escura aparentava ter envolvimento com a organização criminosa, visto que desapareceu juntamente com os outros. Já o segurança mais claro, que ficou no local, comentou que tudo aquilo deveria ser uma armação dos demais envolvidos. Esclareceu que, no último dia em que os réus estiveram na loja, num sábado, para justificar a ausência deles, alegaram que iriam sair em recesso de final de ano. Disse que, um dia antes de fecharem a loja, teve convicção de que aquele comércio era usado para a prática de fraudes, pois os réus desapareceram e levaram com eles os carros de clientes que lá estavam expostos, com exceção de um BMW de um cliente que, inclusive, ele mesmo devolveu as chaves e os documentos para o proprietário, além de uma moto e uma Pajero que não foram levados porque possuíam rastreador. Mencionou que os réus chegaram a vender um Porshe Cayenne a um rapaz de Curitiba e, salvo engano, o veículo foi pago integralmente, porém, eles enrolaram tal pessoa dizendo que o veículo estava em manutenção e, quando abandonaram a loja, os réus levaram esse Porsche com eles, juntamente com um Civic, um C-4 e mais um Land Rover que, se não estivesse enganado, estava com Fábio. Acrescentou que esse rapaz chegou a vir de Curitiba para buscar o veículo, mas suportou o prejuízo. Complementou dizendo que havia duas pessoas que iam até a loja buscar carros e os levavam para a cidade de Ribeirão Preto, onde os vendiam rapidamente. Esclareceu, por fim, que, pela rapidez em que conseguiam vender os veículos, acredita que eram negociados por valores abaixo do mercado.

No mesmo sentido o depoimento da ex-funcionária Thaís Helena Santos Carneiro na fase extrajudicial (fls. 1132), a qual declarou que trabalhou na HI, provisoriamente, como captadora de veículos e, no dia 17.12.2016, quando chegou para trabalhar, teve conhecimento de que o estabelecimento havia sido fechado para balanço, ocasião em que percebeu que a empresa era "falsária". Afirmou que, na época, percebeu que os supostos proprietários da empresa haviam deixado o local conduzindo veículos de clientes que estavam em consignação.

Esses relatos encontram amparo nas declarações prestadas sob o crivo do contraditório (gravação - fls. 2489), pelo policial civil Marcelo Teixeira Lino de Oliveira, subscritor do relatório de investigação de fls. 1504/1517.

De fato, quando ouvido na audiência de instrução, esclareceu o diligente policial que, em atendimento a uma solicitação do MINISTÉRIO PÚBLICO, realizou diligências e levantamentos visando apurar eventual delito de organização criminosa por pessoas envolvidas em crimes de estelionato relacionados à empresa HI Imports. Disse que, na ocasião, ouviu dois ex-funcionários da empresa e constatou que os investigados praticavam os crimes não de forma isolada, mas agiam de forma reiterada, com modus operandi previamente estipulado e padronizado, sempre com intuito de obter vantagem financeira indevida em prejuízo de diversas vítimas. Isso revelou a existência de uma associação entre eles, com divisão de tarefas, cada um exercendo determinada função dentro da organização criminosa que se utilizava da empresa de compra e revenda de veículos denominada HI Imports, estabelecida somente com o objetivo ludibriar as vítimas, às quais era apresentada como uma empresa idônea. Afirmou que, por meio da HI Imports, a organização criminosa buscava captar pessoas que vendiam seus veículos pela internet, através de sites característicos como OLX, Webmotors, CarroPiracicaba, dentre outros e, posteriormente, por meio de alguns funcionários que agiam de boa-fé, contatavam os proprietários desses veículos sob o pretexto de que possuíam compradores para seus automóveis, convencendo-os a deixá-los na loja, mediante um contrato de consignação. Disse que, de posse do veículo, os réus, propositalmente, anunciavam-no à venda com valor abaixo do mercado, a fim de que o bem fosse vendido rapidamente a terceiro de boa-fé. Esse comprador, então, tornava-se a segunda vítima do golpe, pois ele pagava o preço do carro à HI Imports, e como o proprietário vendedor não recebia o dinheiro da venda (porque a HI não lhe repassava esse valor), ele também não fornecia o recibo de compra e venda para o comprador (terceiro de boa-fé), impossibilitando-o de regularizar a transferência do veículo. Asseverou que o chamado "contrato de consignação" era utilizado pela organização criminosa como um instrumento para mascarar os crimes praticados, enquanto ganhavam tempo para aplicar novos golpes em outras vítimas, simultaneamente. Aduziu que os réus somente captavam veículos de pessoas físicas, porque, provavelmente, pessoas jurídicas (como estabelecimentos de vendas de veículos) não cairiam nos golpes. Afirmou que os captadores da HI (funcionários de boa-fé) eram orientados a dizerem aos vendedores particulares (vítimas) que a loja possuía possíveis compradores para seus veículos ou que podiam deixá-los expostos no showroom da loja em consignação, até que fossem negociados. Em relação à função de cada membro da organização, asseverou que, inicialmente, a empresa foi aberta nesta cidade pelos réus Peterson e Samuel com a finalidade de praticar crimes de estelionatos, sendo o réu Peterson o mentor principal da empresa ilícita. Apurou que a função do acusado Weslei era de atuar como se fosse um funcionário qualquer do setor de captação, onde podia exercer vigilância sobre o trabalho e comportamento dos outros captadores (de boa-fé) e repassar informações aos demais envolvidos. Inclusive, quando percebia que algum captador estava desconfiando da má-fé de seus comparsas, imediatamente providenciava a troca desse funcionário e contratava outro no lugar. Narrou que, quando surgiam os problemas advindos dos golpes, como reclamações das vítimas pela falta de pagamento dos valores, em razão do desaparecimento dos veículos do showroom da loja, dentre outros, o réu Magno entrava como uma espécie de gerente que fazia o contato inicial com os clientes lesados e simulava interesse em resolver os contratemplos, ludibriando as vítimas por um tempo, até quando se esgotassem todos os argumentos de persuasão. A partir daí, passava-se o problema aos proprietários Peterson e Samuel, os quais davam continuidade ao engodo, proporcionando maior tempo à organização criminosa para aplicação e conclusão de novos golpes. Além de se utilizarem os esquemas mencionados, alternando o personagem responsável em solucionar os contratemplos advindos durante a negociação, tudo com o intuito de ganharem tempo, os réus também simularam a venda do estabelecimento para os acusados Edmar e Izaías, a fim de transparecer às vítimas que a empresa estava sob nova direção e que os novos

proprietários resolveriam as pendências deixadas pela administração anterior, protelando ainda mais a solução do problema, enquanto lucravam com a perpetuação de outros crimes. Disse que, como última manobra da organização para ganhar tempo, entrou em cena o acusado Odilon, que se dizia advogado da empresa disposto a ajudar as vítimas. Ressaltou que, em que pese Izaías ter atuado mais como um “laranja”, pois participou de sua prisão na cidade de Sorocaba e pode constatar que ele vivia como mendigo, em um quartinho localizado nos fundos de uma pizzaria que era de propriedade do réu Samuel (este possuía uma rede de pizzaria em Sorocaba), situação totalmente incompatível com a de um proprietário de concessionária daquele porte, não teve dúvidas que ele tinha conhecimento e aderiu às ações criminosas da organização, visto ter ele mantido contato com as vítimas, simulando interesse em resolver seus problemas perante a empresa. Acrescentou que, após aplicarem diversos golpes nesta cidade, quando não conseguiram mais sustentar a situação, os réus fecharam as portas da HI Imports e dois dos membros da organização criminosa, Peterson e Edmar, migraram para a cidade de Guarujá/SP, onde abriram um novo comércio, denominado Boutique Class, visando à prática de novos estelionatos, utilizando-se do mesmo modus operandi. Acrescentou que chegou ao seu conhecimento que também já estavam se estabelecendo na cidade de Jaguariúna, usando uma nova loja, onde possivelmente dariam continuidade às práticas delitivas. Registrou, quanto ao réu Peterson, que pode apurar, através das investigações, que, antes de abrir seu próprio negócio nesta cidade, ele já havia trabalhado como vendedor na concessionária EuroMotors em São Paulo/Capital, empresa que ficou nacionalmente conhecida após uma grande operação realizada por policiais civis do DEIX, em 2016, pela prática de estelionatos, os quais eram cometidos com o mesmo modus operandi do caso em comento. Informou que, só no caso da EuroMotors, Peterson foi indiciado em oito inquéritos policiais por estelionato, além de existirem outros quatro inquéritos contra ele pelo mesmo crime e diversos boletins de ocorrências. Expôs que todos os acusados possuem diversas passagens policiais pela prática de estelionatos, além de outros crimes, com exceção de Weslei que possui passagens por receptação e tráfico de drogas. Em relação ao réu Odilon, registrou ter constatado que, além de já ter sido indiciado por estelionato, duplicata simulada, respondeu a processo de adulteração de sinal de veículo, além de ter sido flagrado passando dois celulares para detentos dentro de penitenciária. Concluiu que as investigações indicaram que todos os réus eram contumazes na prática de crimes e que, juntos, de forma organizada, aplicaram os golpes descritos na denúncia lesando muitas vítimas em Piracicaba, além de outras no Guarujá. Completou, informando que, em que pese inicialmente a empresa ter sido aberta pelos réus Peterson e Samuel, os mais beneficiados com a atuação da organização criminosa foram Peterson (mentor de toda a associação) e Edmar, pois conforme revelado pelo delegado que realizou buscas nas residências de ambos, constatou-se muito luxo e ostentação nos imóveis de ambos, os quais possuíam relógios caríssimos e carros suntuosos, o que era totalmente incompatível com as atividades deles, principalmente o réu Edmar, que se declarou mero vendedor de veículos.

Anoto que o relato do policial civil merece a normal credibilidade dos testemunhos em geral, eis que inexistem elementos indicando que teria procedido de má-fé.

Presume-se a lisura do agente público, pois investido no cargo para segurança pública. Seria paradoxal o Estado atribuir a uma pessoa a execução de um ato administrativo de polícia preventiva e repressiva, mas não aceitar sua palavra na valoração das provas. Tal raciocínio vem sendo aplicado há muito tempo na jurisprudência geral, com ressonância no Superior Tribunal de Justiça e no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Confirmam-se alguns julgados:

“HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO COMETIDO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM CONCURSO DE AGENTES E COM RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS. ABSOLVIÇÃO EM 1º GRAU. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. CONDENAÇÃO.

ALEGADA AFRONTA AO ART. 155 DO CPP. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROVA DA AUTORIA COLHIDA EM JUÍZO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA PELA PROVA JUDICIALIZADA. VALIDADE PARA FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício, em homenagem ao princípio da ampla defesa. II - O eg. Tribunal de Justiça, ao modificar a sentença absolutória para condenar o paciente, se fundamentou na prova coligida em Juízo, consistente no depoimento das vítimas e testemunhas, dentre elas policiais que realizaram a prisão em flagrante, os quais corroboraram os elementos constantes do inquérito policial, notadamente a confissão extrajudicial dos agentes, não havendo ofensa ao art. 155 do CPP. III - Esta Corte firmou entendimento no sentido que a retratação da confissão extrajudicial não é suficiente para elidir sua validade para o convencimento acerca da autoria, quando for corroborada por elementos produzidos sob o crivo do contraditório. IV - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. V - Afastar a condenação, in casu, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Habeas corpus não conhecido." (STJ - HC 471.082/SP. QUINTA TURMA. Rel. Ministro FELIX FISCHER - j. 23/10/2018) g.n.

"Tráfico de entorpecentes. Materialidade e autoria comprovadas. Validade das palavras dos policiais. Condição funcional que, por si só, não afasta a credibilidade dos seus relatos. Precedentes. Comércio evidenciado pelas circunstâncias da apreensão. Desnecessidade de prova de atos de mercancia. Conduta típica, ademais, que se perfectibiliza com a realização de qualquer uma das condutas previstas. Condenação acertada. Reincidência afastada. Pena reduzida. Descabimento do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas e de penas alternativas, em razão da dedicação a atividades ilícitas. Condenação por ato infracional equiparado a tráfico de entorpecentes. Regime fechado que deve ser mantido a despeito da quantidade de pena e do tempo de prisão preventiva. Recurso parcialmente provido." (TJSP. Apelação Criminal 1500118-94.2020.8.26.0552. 10ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR FRANCISCO BRUNO - j. 11/09/2020) - g.n.

No mesmo sentido: 1) TJSP. Apelação Criminal 1505129-40.2019.8.26.0132. 15ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR WILLIAN CAMPOS - j. 14/09/2020; 2) TJSP. Apelação Criminal 1500964-84.2018.8.26.0228. 9ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR ALCIDES MALOSSI JUNIOR - j. 14/09/2020; 3) TJSP. Apelação Criminal 1501036-52.2019.8.26.0320. 4ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR ROBERTO PORTO - j. 14/09/2020; 4) TJSP. Apelação Criminal 0002209-87.2017.8.26.0634. 6ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR LAURO MENS DE MELLO. j. 12/09/2019; 5) TJSP. Apelação Criminal 1521997-96.2019.8.26.0228. 10ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): DESEMBARGADOR NELSON FONSECA JUNIOR - j. 14/09/2020.

O relato policial e os depoimentos das vítimas e demais testemunhas não foram infirmados pelas demais provas dos autos.

As testemunhas arroladas pela defesa pouco souberam dizer sobre os fatos, tendo, a maioria delas, apenas feito declarações favoráveis sobre o réu Samuel.

De fato, ouvido em juízo (gravação), o irmão de Samuel, Ivan Lopes Passos, disse não conhecer os demais acusados, com exceção de Izaías, o qual é amigo do seu irmão e já esteve algumas vezes em sua casa. Afirmou desconhecer as atividades de Samuel na HI Imports, alegando ter tido conhecimento dos fatos somente após a prisão dele, quando teve acesso ao processo. Disse, ainda, não saber com quem seu irmão e o réu Izaías trabalhavam. Asseverou que ele e Samuel residem em cidades diferentes e que, por essa razão, tinham contato esporadicamente, mais quando visitavam sua mãe no interior. Informou que Samuel é casado e tem três filhos. Ultimamente, estava morando em Sorocaba. Sabe que ele sempre trabalhou fazendo negócios, pois é muito habilidoso na área de vendas. Além disso, ele tinha uma ou duas pizzarias em Sorocaba, mas não soube dizer se, nessa época, ele também trabalhava com compra e venda de veículos. Por fim, disse desconhecer o envolvimento de Samuel em outros crimes.

Wellington Rodrigues Senefonte declarou, na fase judicial (gravação - fls. 2719 - via prec. fls. 2686), que há uns 15 anos é amigo de Samuel e de seus familiares. Disse que eles residiam em Cerquilho e depois se mudaram para Sorocaba e como Samuel já trabalhava como corretor de imóveis em Sorocaba, pediram que o ajudasse a alugar um salão para montar um comércio, onde Samuel trabalhou normalmente. Disse desconhecer os fatos narrados na denúncia.

José Alessandro Pereira da Silva afirmou, em juízo (gravação - fls. 3408 - via prec.), que é pastor evangélico na igreja onde o pai de Samuel congrega. Conheceu Samuel em meados dos anos de 2018 e 2019, antes dos fatos narrados na denúncia, portanto, nada sabe dizer sobre o envolvimento dele no crime. Teve conhecimento dos fatos em questão através dos noticiários de televisão. Informou que, pela forma como se comporta na igreja, ele parece ser pessoa idônea e bom pai de família. Expôs que, atualmente, Samuel trabalhava na cidade de Sorocaba, no ramo de comércio alimentício, voltado ao ramo de pizzeria.

Marcia Aparecida da Silva Dutra, ouvida sob o crivo do contraditório (gravação - fls. 3409 - via prec.), nada soube dizer sobre os fatos em questão ou sobre a vida pessoal de Samuel. Disse ser vizinha dos pais dele há quinze anos, afirmando que são pessoas idôneas e que, inclusive, frequentam a mesma igreja.

Henrique Santos Passos declarou, sob o crivo do contraditório (gravação - fls. 3410 - via prec.), que o réu Samuel é seu sobrinho, filho de seu irmão. Disse que não tem muito contato ele, mas eventualmente o encontra quando ele vai visitar o pai. Não soube dizer qual atividade do réu na época dos fatos.

O pai do acusado Samuel, Abílio Santos Passos, igualmente ouvido na fase judicial (gravação - fls. 3411 - via prec.), afirmou que, na época dos fatos, o filho havia saído de uma empresa de transformadores onde trabalhava como empregado e, na rescisão, recebeu valor aproximado de R\$ 80.000,00. Na época, ele comentou que havia sido convidado por Peterson para, em sociedade, montarem um negócio no ramo de compra e venda de veículos. Esclareceu que Peterson já trabalhava nesse ramo e tinha experiência, ao contrário de Samuel, o qual, entretanto, por ser muito ativo e habilidoso para conversar, acabou aceitando o convite de Peterson e investiu o dinheiro que havia recebido nesse negócio. Acrescentou que, quando seu filho contou que pretendia abrir a sociedade no ramo de compra e venda de veículos, aconselhou-o a não entrar nesse negócio, pois acreditava que era muito complicado, mas ele não o ouviu. Afirmou que ele não teve malícia e confiou em Peterson. Informou que, antes disso, Samuel "nunca se envolveu em nada de errado" e o descreveu como sendo pessoa idônea, pastor evangélico, conhecedor da verdade e jamais agiria com intuito de aplicar golpes nas pessoas. Explicou que recentemente seu filho entrou para o ramo de pizzeria, sendo proprietário de três estabelecimentos nessa área. Concluiu, relatando que, quando visitava seu filho na cadeia, ele dizia que havia sido ingênuo e que estava muito arrependido em não tê-lo escutado quando o aconselhou a

não entrar em sociedade.

Finalmente, Nádia Correia Ferreira, esposa do réu Samuel, declarou em juízo (gravação - fls. 3072 - via precatória) que, por intermédio do advogado do seu marido, teve conhecimento de que ele está sendo acusado da prática de crimes de estelionato relacionados à venda de veículos. Esclareceu que, antes de ser preso, seu marido possuía uma pizzaria, mas, na época dos fatos, trabalhava com compra e venda de veículos com um sócio, o corréu Peterson, os quais constituíram a empresa HI Imports. Afirmou que eles publicavam anúncios de veículos para venda na internet e, por esse meio, captavam automóveis a fim de consolidarem as negociações. Asseverou que a loja também recebia carros em consignação e, quando isso acontecia, era feito um contrato, mas, em alguns casos, eles já tinham comprador para esses veículos. Disse desconhecer o fato de seu marido e Peterson comprarem veículos, revenderem-nos e não repassarem os valores aos proprietários, alegando que eles somente ficaram devendo algumas parcelas aos clientes. Aduziu que cada sócio cuidava de um setor na empresa e que lá havia outros funcionários. Contou que chegou a trabalhar na área administrativa, organizando arquivos e realizando contratação de funcionários. Disse que, juntamente com a esposa de Peterson, realizava os pagamentos aos clientes, porém, as decisões eram tomadas pelos sócios. Informou que alguns clientes deixavam o documento de transferência do veículo na loja quando já haviam recebido pelo menos um sinal, mediante lavratura de contrato. Afirmou que conheceu o réu Izaias, explicando que ele ingressou na empresa após a saída do seu marido. Disse não conhecer os demais acusados, os quais também passaram a trabalhar lá após o desligamento de Samuel. Negou que o réu Odilon fosse advogado da empresa. Esclareceu que antes de constituir a HI Imports, seu marido prestava consultoria administrativa em empresas, embora não possuísse formação acadêmica nessa área. Afirmou que seu esposo e o sócio estabeleceram o referido comércio colocando no negócio dois automóveis particulares deles, sendo um veículo bom e outro não muito bom. Eles captavam veículos pela internet, recordando-se do site Mercado Livre, a atraíam os clientes para a loja. Aduziu que, embora tenham começado o negócio com dois veículos, eles tinham uma renda média de um milhão de reais na loja.

Diante desse contexto, não há dúvidas de que os réus cometeram o delito que lhes foi imputado na denúncia.

De fato, os elementos acima analisados demonstraram com a absoluta segurança que exige o Direito Penal que todos integraram organização criminosa, associando-se entre si, de forma estruturalmente ordenada, com divisão de tarefas, com o fim de cometerem crimes, notadamente de estelionato, visando a obtenção de vantagem financeira ilícita em detrimento de inúmeras vítimas, utilizando, para isso, uma loja de revenda de veículos de luxo denominada HI Imports, estabelecida nesta cidade, que era utilizada como fachada para o esquema fraudulento.

A HI Imports foi constituída e estabelecida nesta cidade pelos réus Peterson e Samuel, fato admitido por eles e comprovado documentalmente (contrato social às fls. 991/995 e ficha cadastral JUCESP às fls. 1157/1159). Tais acusados, sem dúvida alguma, foram os mentores intelectuais da organização criminosa e comandaram os demais réus que foram se associando a eles com o mesmo intuito de cometimentos de crimes patrimoniais.

Com efeito, captados por Peterson e Samuel, os demais acusados foram ingressando na empresa e se envolvendo nos negócios ali realizados, cada um desempenhando uma função, mas todos coligados com a mesma intenção: enganar as vítimas que queriam vender seus veículos e, assim, obter vantagem indevida em detrimento delas, que os entregavam a eles acreditando que seriam revendidos e que receberiam o valor da venda, fato que não ocorria, pois eles se apropriavam do dinheiro que recebiam de terceiros de boa-fé que compravam esses automóveis e também eram prejudicados, pois não conseguiam regularizar a documentação, eis que, sem receber o pagamento, as

vítimas não assinavam o documento de transferência.

Magno, como ele próprio admitiu, a convite de um conhecido, Fábio Cardoso, foi contratado por Peterson e Samuel para trabalhar na HI Imports e, no logo no início de suas atividades, conforme ele mesmo declarou, em uma reunião da qual participaram os réus Peterson, Samuel, Izaías e Edmar, foi conversado sobre o fato de que a empresa não estava pagando os clientes que faziam insistentes cobranças. No entanto, mesmo assim, Magno ainda chamou o réu Weslei para atuar com eles na loja e todos continuaram agindo da forma como combinado, qual seja, captando mais e mais clientes, que continuavam sendo lesados, pois entregavam seus veículos à HI Imports e não recebiam o valor das vendas. Magno chegou a admitir que, diante das cobranças dos clientes, para que pudessem prosseguir suas atividades, foi tratado entre eles que o réu Izaías iria ingressar no quadro societário da empresa, o que efetivamente ocorreu (evidente que esse expediente foi usado com o único intuito de enganar as vítimas, a fim de que acreditassem que, com nova administração, a empresa iria pagá-las), mas sem que Peterson e Samuel se afastassem de fato, pois eles tinham acesso ao dinheiro da loja, o qual não era utilizado para pagar os clientes que estavam fazendo negócios com eles.

Weslei, por sua vez, também admitiu que passou a trabalhar com os demais acusados na HI Imports, e o fez a convite do réu Magno, o que corrobora a convicção de que esse acusado não era mero empregado cumprindo ordens, como tentou fazer crer. Confirmou, ainda, que até o encerramento das atividades não pararam de captar pessoas para que deixassem seus veículos na loja com a promessa de venda, mesmo sendo constante a reclamação de outros clientes de que não tinham recebido o dinheiro das vendas já concretizadas. Inclusive, admitiu, em determinado momento de seu interrogatório, que era nítido que estavam enganando esses clientes, embora tenha se retratado dessa declaração ao final de seu interrogatório, quando questionado pela defesa.

Edmar igualmente confessou que trabalhou com o mesmo intuito (captar clientes para que entregassem seus veículos à HI Imports) no estabelecimento, esclarecendo, ainda, que quem o contratou foram os réus Peterson e Samuel, por intermédio do réu Magno.

Izaías, da mesma forma, admitiu que atuou em conjunto com os demais acusados na HI Imports, dizendo que foi contratado por Peterson e Samuel, o que, mais uma vez, confirma o protagonismo desses dois acusados na empreitada criminoso. Confessou, outrossim, que ingressou no quadro societário da empresa, não porque estava se tornando um verdadeiro sócio da HI, mas apenas para que pudessem prosseguir com as atividades que ali se desenvolviam, eis que Peterson e Samuel não tinham mais credibilidade perante os clientes e, assim, conseguiria negociar as dívidas da empresa e assinar os contratos.

Por fim, o réu Odilon também confessou que atuou como advogado da HI Imports, tentando negociar as dívidas de empresa com os diversos clientes que queriam receber os valores devidos pela empresa em razão da venda de seus veículos.

Como se vê, não há dúvidas da participação de todos os réus nas atividades desenvolvidas pela HI Imports, a qual provocou inúmeros prejuízos a pessoas de boa-fé com ela negociavam.

A autoria, portanto, é inconteste.

A materialidade delitiva também ficou claramente demonstrada nos autos, pois, como evidenciaram as provas documental e oral supra citadas, foram diversas as pessoas vitimadas que sofreram grandes perdas e prejuízos em razão das atividades desenvolvidas pelos acusados por meio da HI Imports, fato, aliás, admitido pelos acusados, os quais apenas negaram o dolo.

A negativa de que agiram com intuito criminoso, entretanto, não se sustenta.

Contrariamente ao que alegam os acusados, as provas trazidas aos autos evidenciaram de forma muito clara que eles agiram dolosamente, enganando os proprietários de veículos que anunciavam seus bens à venda em sites da internet e que, captados por alguns dos acusados e por funcionários de boa-fé contratados por eles, crentes de que existiam compradores interessados nos seus veículos ou que a própria empresa captadora compraria seus bens, iam ao estabelecimento comercial e, confiando que receberiam pelas vendas, ali os deixavam e nunca mais os viam, nem recebiam o valor correspondente às vendas.

A forma de agir dos acusados era tão convincente, que eles montaram na HI Imports um showroom luxuoso, com exposição de carros importados e de alto valor, e atraíam as vítimas para esse local, a fim de que se deslumbrassem com todo aquele luxo e acreditassem na idoneidade da empresa. Ali chegando, muitas delas eram tratadas com mordomias, tomando champanhe com alguns dos acusados e sendo levadas de volta às suas casas, mesmo quando eram em outras cidades, com táxi pago pela empresa, como relatou um dos ofendidos, Sérgio de Oliveira.

Várias outras vítimas contaram sobre a forma como eram ludibriadas pelos réus, fazendo-as crer que estavam negociando com pessoas idôneas e que iriam receber os valores decorrentes das vendas de seus automóveis, mas que acabaram suportando grandes perdas financeiras em decorrência de má-fé e dolo dos acusados, que agiam de forma premeditada e organizada.

Os réus eram tão hábeis no engodo das vítimas, que várias delas, convictas de que seus veículos estavam sendo comercializados por uma empresa sólida e idônea, não somente os confiavam à HI Imports sem receberem o pagamento pela venda, como também atendiam à exigência dos acusados de assinar o recibo de transferência, com reconhecimento de firma em cartório, mediante o pagamento de um pequeno sinal e a mera promessa de que receberiam o restante do valor acordado tão logo fosse efetuada a transferência do bem para a HI Imports ou terceiro comprador. Agiam dessa forma sem sequer desconfiarem de que se tratava de um estratagema montado para enganá-las e que, depois que os réus conseguiam suas assinaturas no recibo de venda, nunca mais viam seu dinheiro ou seu veículo.

Note-se que alguns dos ofendidos (vítimas Leandro, Marcelo e Ricardo), inclusive, afirmaram que foram persuadidos pelos réus a transferirem seus veículos antes de receberem os valores combinados, sob o pretexto de que os compradores teriam carta de crédito de consórcio e que, para a efetivação da transação, era necessário que o bem estivesse registrado em nome da empresa ou de seus sócios-proprietários.

Outras vítimas (Sérgio, Alexandre, Karina e Filipe) sentiram-se seguras em transferir seus veículos à empresa tão somente em razão do excelente atendimento que receberam dos réus durante a negociação, da ostentação da loja, que exibia carros de luxo e contava com diversos funcionários, e da confiança que lhes era transmitida pelos acusados, os quais eram habilidosos na conversa (o próprio pai do réu Samuel ressaltou essa qualidade do filho) e no poder de convencimento, característica muito presente nos estelionatários.

O intuito criminoso dos réus restou tão evidente que, quando se deparavam com alguma vítima que oferecia certa resistência às suas investidas, como no caso da ofendida Elza, a qual não foi convencida a providenciar a assinatura no documento de transferência antes de receber o preço do carro que havia entregado na loja, eles agiam de forma a pressionar a fazer o que queriam. Neste caso, eles ameaçaram a mulher a não pagarem a primeira parcela combinada se não providenciasse a assinatura no documento. Assim, cedendo à pressão, ela contatou a nora, em nome de quem estava o automóvel, e a orientou a se dirigir a um tabelionato na cidade de

Santos, onde a moça se encontrava a passeio. Lá, em contato com o réu Samuel, que se dirigiu àquele município com o intuito de obter esse documento, a moça, inocentemente, fez o que queriam, assinando o documento de transferência do veículo e a vítima Elza, assim como outras, nunca mais recebeu o preço do bem.

Veja-se, ainda, o caso da vítima Ariovaldo que, mesmo os réus estando cientes de que o veículo que oferecia à venda pertencia a pessoa falecida (pai de Ariovaldo) e que o bem não poderia ser negociado enquanto não fosse concluído o inventário, eles o ludibriaram, convencendo-o a deixar o automóvel no estabelecimento apenas para uma lavagem e cristalização e, quando esse ofendido retornou à loja para buscá-lo, deparou-se com as portas fechadas e não conseguiu mais contatar os acusados. Assim, registrou ocorrência na delegacia de polícia e só conseguiu recuperar o bem um mês depois, isso porque o carro foi encontrado e apreendido pela polícia na cidade de São Paulo (conforme BO de fls. 806/807, ele deixou o veículo na loja no dia 12/12/2016 e, de acordo com o BO de fls. 812/814, conseguiu recuperar seu veículo no dia 22/01/2017).

Como se vê, após entregarem seus veículos aos réus, iludidas de que receberiam a contraprestação acordada nos contratos firmados (ora eram assinados de intermediação/consignação, como os que se vê às fls. 12/14, 176/178, 372/374, 612/614, 740/741, ora eram assinados contratos de compra e venda de veículo com promessa de pagamento futuro, como os de fls. 618/621, 845/848, 893/897, 909/912, 1140/1143), as vítimas só passavam a desconfiar da trama criminoso estabelecida por eles quando procuravam a loja para obter informação da venda ou para receber o pagamento combinado e não mais encontravam seus veículos ali nem conseguiam, de forma alguma, receber os valores devidos, seja pela própria ausência dos depósitos ou pela transferência do dinheiro, seja pela devolução dos cheques que lhe eram entregues pelos réus como forma de pagamento e que voltavam do banco sem pagamento por falta de fundos (cf. cheques de fls. 1087/1092 e 1334/1335).

A partir daí esses clientes lesados iniciavam uma batalha exaustiva na tentativa de receberem o que lhes era devido ou de recuperarem seus bens, mas não conseguiam, porque os acusados tinham planejado todo o esquema criminoso com muita eficiência, de modo que os veículos, ou tinham desaparecido ou já se encontravam na posse de terceiros de boa-fé que os haviam adquirido e também sofriam perdas. Os réus, por sua vez, mesmo sendo cobrados pelas vítimas lesadas, continuavam, em ritmo intenso, por meio de seus captores de veículos e com as articulações fraudulentas, atraindo cada vez mais vítimas à luxuosa loja, fazendo-as crer que estavam negociando com pessoas idôneas e que iriam receber a contraprestação dos negócios que ali entabulassem. Ao mesmo tempo, ludibriavam os clientes que já tinham percebido o engodo e que tentavam receber seus créditos ou recuperar seus veículos, dizendo que iriam pagá-las e apenas precisavam de um prazo maior para honrarem seus compromissos. No entanto, era evidente que faziam isso apenas para ganharem mais tempo e praticarem outros golpes, não tendo intenção alguma de pagá-las, porquanto, ao final, de um dia para o outro, fecharam as portas do estabelecimento e desapareceram com praticamente todos os veículos que lhes foram entregues, deixando na loja apenas que os tinham rastreador ou algum dispositivo de segurança que impedia que fossem retirados dali.

Não se ignora os relatos de algumas das vítimas de que, quando se depararam com a loja fechada, encontraram, na porta, um aviso contendo telefones de contato dos acusados Odilon e Edmar.

Esse fato, entretanto, também não socorre aos acusados e não afasta a convicção de que agiam de má-fé, pois essas vítimas foram uníssonas em afirmar que, quando conseguiam contatá-los (a vítima Ariovaldo sequer conseguiu esse contato), não notavam qualquer interesse em solucionar seus problemas, nem conseguiam reaver seus bens ou receberem os pagamentos correspondentes à venda de seus veículos, o que reforça a convicção de que esse procedimento não passou de mais uma estratégia dos

acusados para procrastinar a intervenção das Autoridades do Estado, permitindo que ganhassem mais tempo e ainda tentassem fazer crer que tudo não passava de mero desacordo comercial decorrente de problemas financeiros enfrentados pela empresa e que estavam tentando resolvê-lo, como ao final alegaram.

Confirma tal convicção as justificativas apresentadas pelos réus Edmar e Odilon aos ofendidos que conseguiam contatá-los, eis que eles usavam de falsos argumentos para enganá-los, alegando que os veículos haviam sido apreendidos pela Receita Federal (fato inverídico), mas que em dois dias tudo estaria normalizado (o que sabiam que não ocorreria), desculpa esta, inclusive, foi apresentada pelo réu Edmar ao ofendido Richard, o qual, decorrido esse prazo, não mais conseguiu contatá-los.

Até mesmo nos casos em que os réus entregaram algum veículo à vítima em troca do seu, com o intuito de fazê-la acreditar que agiam imbuídos de boa-fé e que queriam ressarcí-la, não se verifica que agiam com esse intento, pois esses outros veículos também eram produto dos crimes.

Veja-se o caso da vítima Karina, que, após entregar seu automóvel aos réus e não receber o preço total, acabou aceitando receber outro automóvel no valor do pagamento que não foi realizado. No entanto, esse veículo estava sem o documento e, quando procurou os acusados para resolver o problema, encontrou a loja fechada. Ao contatar o réu Odilon e exigir seu direito, este alegou que o estabelecimento havia fechado para balanço, fato que esse acusado sabia ser inverídico e que, aliado aos demais elementos de convicção, comprova que ele e todos os demais réus, ajustados, agiam de má-fé, pois esta vítima nunca recebeu o documento do carro e acabou por devolvê-lo ao seu legítimo proprietário, terceiro de boa-fé, arcando, assim, com todo o prejuízo.

Como se verifica, os golpes praticados atingiam não só os clientes que entregavam seus veículos aos réus para venda, mas também terceiros que os adquiriam no estabelecimento da HI, pois muitos deles não conseguiam obter o documento de transferência, eis que os réus não repassavam o dinheiro da transação ao vendedor, o qual, portanto, não assinava o documento de transferência, e aqueles acabavam ou perdendo a posse do bem ou ficando com ele, mas com a documentação irregular (como o caso da vítima Diego, que adquiriu um veículo de um terceiro de boa-fé que o havia comprado da HI Imports, mas surgiu o problema do bloqueio).

O agir doloso dos acusados se mostrou muito claro na forma como atuavam, conforme relataram em uníssono as vítimas, não havendo como se acolher a tese defensiva de que deixaram de pagar os clientes apenas porque sofreram revés financeiro e se “perderam” nos negócios.

Fosse assim, não teriam eles fechado as portas do estabelecimento de um dia para o outro, levando consigo os veículos que ainda lá estavam e que não possuíam nenhum dispositivo de bloqueio ou rastreador.

O agir doloso dos réus não se extrai só desses fatos, mas de inúmeras outras condutas.

Com efeito, conforme afirmaram, em uníssono, os funcionários de boa-fé contratados pelos réus para atuarem como captadores de veículos na HI Imports fazendo contato com as vítimas que ofereciam seus veículos à venda em sites da internet e convencendo-as a levarem-nos na loja onde eram atendidas pelos acusados, mesmo antes do repentino fechamento da loja, os réus já vinham constantemente retirando dali os veículos deixados pelos clientes que, diuturnamente, iam ao estabelecimento reclamar seus pagamentos.

Além disso, como também afirmado pelos ex-funcionários, agindo de forma totalmente atípica para esse tipo de negócio, muitas vezes, os réus vendiam os veículos dos

clientes deixados em consignação por preço inferior ao de mercado, o que faziam, obviamente, a fim de se desfazerem rapidamente desses bens e, assim, obterem mais lucros, pois era evidente que logo as fraudes seriam descobertas e, quando a situação se tornasse insustentável, teriam de que desaparecer, exatamente como fizeram.

Os próprios ex-funcionários afirmaram que, pelas atitudes dos réus, vinham desconfiando de que estavam agindo de forma ilícita e que estavam usando a empresa para aplicarem os golpes nas vítimas, tanto que, quando perceberam a gravidade da situação, abandonaram o trabalho e alguns deles foram à delegacia de polícia registrar ocorrência para que não fossem envolvidos na fraude.

Quanto à alegação dos acusados de que, se tivessem intenção de praticar golpes, não teriam constituído a empresa em seus nomes e não teriam assinado contratos e documentos (contratos de consignação às fls. 12/14, 176/178, 372/374, 612/614, 740/741; contratos de compra e venda de veículo com promessa de pagamento futuro às fls. 618/621, 845/848, 893/897, 909/912, 1140/1143), também não os favorece.

Na verdade, o que se vê é que esse era mais um expediente utilizado por eles para darem credibilidade ao negócio e fazerem as vítimas acreditarem que tratavam com pessoas honestas, que, inclusive, documentavam as transações. Ilusão que se desfazia pouco depois que elas lhes entregavam seus veículos e não mais os reaviam nem recebiam o valor correspondente à venda, momento em que constataavam que haviam caído num golpe.

Esse expediente de usarem seus próprios nomes para a constituição da empresa e formalização dos contratos tratava-se, ainda, de um bom argumento a ser utilizado pelos réus para sustentarem que não agiam de má-fé a fim de escaparem da responsabilidade penal, exatamente como fizeram, o que seria crível se não existissem as demais provas demonstrando seu agir doloso.

Inconteste, dessa forma, a prática do delito imputado na denúncia pelos réus, os quais eram comandados por Peterson e Samuel, os instituidores da empresa e mentores do esquema fraudulento que atingiu inúmeras vítimas.

De fato, para que as fraudes fossem praticadas, Peterson e Samuel necessitavam da habilidade e da ajuda de seus comparsas, os corréus, pessoas que, de acordo com a prova oral colhida, revezavam-se em suas funções de acordo com a necessidade de ludibriar as vítimas, e agiam todos conluiados com o propósito de praticarem estelionatos.

Vejamos:

Embora Magno tenha sido reconhecido e apontado na delegacia por vítimas como sendo vendedor (fls. 653, 666, 677. 698 e 684), a testemunha com identidade protegida afirmou que foi ele quem o contratou para trabalhar na empresa, descreveu-o como sendo uma espécie de "diretor" da HI, habilidoso em conversar, conseguindo, inclusive, acalmar os clientes alterados, o que vai ao encontro da afirmação feita pela vítima Leandro no sentido de que Magno se apresentou para ele como sendo proprietário da loja.

Quanto ao réu Edmar, foi apontado pelos funcionários como sendo importante elemento na associação criminosa, pessoa que se apresentava como gerente do estabelecimento, debatia com clientes, orientava funcionários a acalmarem compradores insatisfeitos, declarações essas que igualmente vão ao encontro do que afirmaram diversas vítimas, muitas das quais o descreviam como sendo a pessoa que se apresentava como proprietário da empresa, o qual negociava e entregava contratos aos clientes e cujo nome e contato telefônico constaram no cartaz exposto na porta da loja após seu fechamento (declarações das vítimas Richard, Leandro e Ricardo).

O acusado Izaias também foi citado por funcionários como sendo proprietário/representante da empresa, informação que coincide com as declarações de diversas vítimas no sentido de que foi a pessoa que surgiu como sendo novo proprietário, representante de uma grande empresa que estaria assumindo a direção da HI Imports e que, portanto, solucionaria o problema deixado pela administração anterior, tentando, dessa forma, renegociar dívidas (declarações das vítimas Sérgio, Marcelo, Alexandre, Ricardo e Karina).

O réu Weslei não foi reconhecido por nenhuma das vítimas ouvidas em juízo, mas certamente isso se deve ao fato de que atuava como captador de veículos e não tinha contato pessoal com elas. Entretanto, também há provas contundentes contra ele, pois foi apontado pelos ex-funcionários como sendo uma pessoa que tinha muita afinidade com os demais envolvidos, principalmente com o corréu Magno, e que não só atuava orientando os demais captadores de como procederem nessa função, mas também funcionava como uma espécie de "olheiro" para seus comparsas, a fim de garantir que os funcionários desse setor não desconfiassem das ilicitudes cometidas na empresa. Além do mais, ele foi visto pela testemunha com identidade protegida mentindo para clientes acerca de um veículo, alegando que estava exposto em um feirão, quando na verdade havia sido apreendido em uma blitz.

Quanto ao réu Odilon, usando sua profissão de advogado, agiu como se estivesse imbuído de boa-fé tentando solucionar as pendências financeiras da empresa junto às vítimas, fazendo-as acreditar que tudo seria resolvido, mas, na verdade, contrariamente ao que alegou, tinha conhecimento do intuito criminoso de seus comparsas e aderiu a ele, o que ficou claro quando mentiu para várias das vítimas, alegando que seus veículos haviam sido apreendidos pela Polícia Federal, mas logo seriam liberados, o que sabia ser inverídico, além de afirmar que a loja havia sido fechada provisoriamente para balanço, o que também sabia não ser verdade, isso quando seus comparsas já tinham fechado as portas e fugido com os veículos dos clientes.

Com efeito, as vítimas Alexandre, Ricardo, Karina e Filipe foram uníssonas em afirmar que, quando tiveram contato com o réu Odilon, ele se apresentou como advogado da HI Imports. Karina relatou que o advogado também alegou que teria assumido o negócio e que a loja teria sido fechada para balanço patrimonial, tentando fazê-la crer que se tratava de situação provisória. De acordo com o ofendido Filipe, o advogado ainda tentou acalmá-lo, alegando que a empresa estava passando por um momento complicado, mas que iriam resolver todas as pendências. Sérgio, embora relate nunca ter tido contato pessoal com Odilon, afirmou que o nome dele circulava nas conversas durante as negociações. Por fim, a vítima Marcelo, em reconhecimento realizado em juízo, disse que Odilon era um dos agentes que organizavam as pessoas que chegavam na loja para fazer reclamações.

Tais elementos, aliados à prova cabal que o desfavorece consistente no B0 apresentado às fls. 504/506, o qual demonstra que, em 13/01/2017, ou seja, poucos dias após seus comparsas fecharem o estabelecimento e desaparecerem com os veículos dos clientes, o réu Odilon apresentou-se numa Delegacia de Polícia na cidade de São Paulo como advogado de uma suposta vítima e, alegando que agia de boa-fé, requereu a liberação de um veículo de um dos ofendidos, o que fez evidentemente, em prol da HI e, consequente da organização criminosa, afastam sua alegação de que atuou no estrito exercício da advocacia e que não teria ultrapassado o limite entre a defesa dos interesses de seu cliente e o efetivo envolvimento no ilícito penal.

Reforça a convicção da responsabilidade penal de todos os acusados, o depoimento prestado pelo diligente policial civil Marcelo Lino, o qual foi muito contundente em suas declarações, relatando com detalhes a forma como os réus agiam e enganavam as vítimas, confirmando integralmente que todos eles promoveram e integraram a organização criminosa com o intuito de praticarem crimes de estelionato. Além de

relatar detalhadamente a forma de atuação da organização criminosa, apontando, com precisão, as funções de cada um dos acusados nas práticas delitivas, conforme revelou a prova supra analisada, o policial ainda trouxe elementos que confirmam que alguns dos réus, os quais, embora ainda não ostentem condenação criminal definitiva, não eram novatos nesse tipo de negócio ilícito, eis que agiram com o mesmo modus operandi em outros locais, o que confirma o intuito criminoso da organização e não a mera insolvência da empresa por dificuldades financeiras, como alegam.

De fato, relatou o policial que, após aplicarem diversos golpes nesta cidade, quando não conseguiram mais sustentar a situação, os réus fecharam as portas da HI Imports e dois dos membros da organização criminosa, Peterson e Edmar, migraram para a cidade de Guarujá/SP, onde abriram um novo comércio, denominado Boutique Class, visando à prática de novos estelionatos, utilizando-se do mesmo modus operandi. E quanto ao réu Peterson, relatou ter apurado, através das investigações, que, antes de abrir seu próprio negócio nesta cidade, ele já havia trabalhado como vendedor na concessionária EuroMotors em São Paulo/Capital, empresa que ficou nacionalmente conhecida após uma grande operação realizada pela Polícia Civil, em 2016, pela prática de estelionatos, os quais eram cometidos com o mesmo modus operandi do caso em comento.

Como se vê, não há dúvida algum de que os réus Peterson, Samuel, Izaías, Magno, Weslei e Odilon praticaram o crime que lhes foi imputado na denúncia, não se podendo cogitar em desclassificação para delito diverso, como pretende a defesa, eis que preenchidos todos os elementos do tipo penal do artigo 2º, parágrafo 3º, da Lei 12.850/13 (integrar organização criminosa, consistente na associação de quatro ou mais pessoas estruturalmente ordenadas e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a quatro anos).

De rigor, portanto, a procedência da denúncia, com a condenação de todos os acusados na forma proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO.

Passo à fixação das penas.

As circunstâncias do artigo 59 do Código Penal são amplamente desfavoráveis aos acusados, eis que agiram de forma extremamente sofisticada e organizada, constituindo empresa, montando estabelecimento comercial luxuoso, com grande estrutura apta a enganar as vítimas e, assim, conseguirem seu intento criminoso, o que lhes rendeu expressiva vantagem econômica, pois, conforme se verifica nos depoimentos e documentos supracitados, foram inúmeras as vítimas atingidas.

Além disso, as consequências do delito foram muito graves, porquanto os prejuízos sofridos pelos ofendidos foram de grande monta, fugindo totalmente à normalidade da espécie delitiva do estelionato.

Dessa forma, aplico-lhes as penas-base de cinco anos de reclusão e dezesseis dias-multa.

Embora existam registros criminais em nome dos réus Peterson (FA fls. 1594/1601 e certidões de fls. 1689/1692), Magno (FA fls. 1613/1620 e certidões de fls. 1677/1679), Odilon (FA fls. 1589/1591 e certidões de fls. 1680/1682 e de fls. 2673 ref. proc 29334-87.2007 da 3ª Criminal de Osasco), Izaías (FA fls. 1584/1585 e certidões de fls. 1675/1676), Samuel (FA fls. 1604 e certidões de fls. 1683/1685), e Weslei (FA de fls. 1606/1612 e certidão de fls. 4127/4129), em razão do princípio da presunção de inocência, eles devem ser considerados primários e de bons antecedentes, pois não há notícias de que tenham sido definitivamente condenados por outros crimes antes da data dos fatos em questão.

Edmar é reincidente, pois foi condenado definitivamente por crime de receptação no processo 25111-26.2006, da 23ª Vara Criminal Barra Funda, com trânsito em julgado em 02/06/2011, cf. FA de fls. 1580 e em cumprimento de pena na data dos fatos em questão - Execução 1 - fls. 1579, c.c. fls. 4122/4126).

Assim, aumento as penas do réu Edmar para cinco anos e dez meses de reclusão e dezoito dias-multa.

De rigor o reconhecimento da agravante prevista no §3º, do artigo 2º da Lei 12.850/13 em relação aos réus Peterson e Samuel, pois as provas analisadas demonstraram que foram os mentores do plano criminoso e os quais coordenavam as atividades dos demais acusados.

Destarte, suas penas também são aumentadas para cinco anos e dez meses de reclusão e dezoito dias-multa.

Não há outras agravantes.

Inexistem atenuantes e causas de aumento ou diminuição das penas, as quais torno definitivas.

A quantidade de pena aplicada, aliada à maior gravidade da conduta, conforme descrito acima, impedem a substituição das penas corporais por restritivas de direitos e, nos termos do artigo 33 e seus parágrafos do Código Penal, impõem a fixação de regime semiaberto para início de seu cumprimento em relação aos réus Odilon e Magno.

Tais circunstâncias, aliadas à reincidência do réu Edmar, além de impedirem a substituição por penas alternativas, impõem a fixação de regime inicial fechado para cumprimento de sua pena corporal.

Outrossim, também seria caso de fixação do regime semiaberto para o início de cumprimento das penas corporais dos réus Peterson, Samuel, Izaías e Weslei. Entretanto, considerando o tempo que permaneceram presos provisoriamente, já preencheram requisito objetivo para progressão de regime, de modo que possível a detração, nos termos do artigo 387, parágrafo 2º, do CPP, com a fixação de regime aberto.

Por não haver condições de se apurar a condição econômica de cada um dos réus, fixo cada dia-multa no valor mínimo legal.

Diante do exposto e de tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia e:

1) CONDENO os réus PETERSON ROBERTO CARVALHO e SAMUEL FRANCISCO LOPES PASSOS a cumprirem cinco anos e dez meses de reclusão, inicialmente em regime aberto (em razão da detração de que trata o artigo 387, parágrafo 2º, do CPP), e a pagarem dezoito dias-multa, no valor unitário mínimo legal, por terem infringido o artigo 2º, §3º, da Lei 12.850/13;

2) CONDENO os réus IZAIAS ANTONIO TUDELLA e WESLEI FRANCISMAR DE ABREU a cumprirem cinco anos de reclusão, inicialmente em regime aberto (em razão da detração de que trata o artigo 387, parágrafo 2º, do CPP), e a pagarem dezesesseis dias-multa, no valor unitário mínimo legal, por terem infringido o artigo 2º, caput, da Lei 12.850/13;

3) CONDENO os réus ODILON APARECIDO NASCIMENTO e MAGNO JOSÉ DOS ANJOS JUNIOR a cumprirem cinco anos de reclusão, inicialmente em regime semiaberto, e a pagarem

dezesesseis dias-multa, no valor unitário mínimo legal, por terem infringido o artigo 2º, caput, da Lei 12.850/13; e

4) CONDENO o réu EDMAR NEVES DIAS a cumprir cinco anos e dez meses de reclusão, inicialmente em regime fechado, e a pagar dezoito dias-multa, no valor unitário mínimo legal, por ter infringido o artigo 2º, caput, da Lei 12.850/13.

Ausentes os requisitos da prisão preventiva, deixo de decretá-la, concedendo aos réus o direito de recorrerem em liberdade.

Custas na forma da Lei 11.608/03.

P.R.I.C.

Piracicaba, 18 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA